

LA JURISDICCIÓN

Es imperativo hacer del conocimiento de los estudiantes de nuestra casa de estudios, que el curso de Teoría del Proceso es la columna vertebral para interpretar adecuadamente toda clase de juicio (conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación del derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos), el que trae consigo, el tema de la Jurisdicción.

El presente folleto fundamenta su asidero en la Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Laboral, Código Procesal Penal y en la Doctrina Nacional e Internacional, con autores de mucho renombre y prestigio, que le otorgan vida legal y sustento a toda la investigación, sin la cual, la materia que se trata no tendría existencia jurídica; aunado a lo expuesto, también se toman en consideración algunos ejemplos, para tener mayores elementos de juicio, comprensión y de manera objetiva en la práctica.

Consiente, de la necesidad del análisis de la Jurisdicción, se inicia con definiciones, la multivocidad del vocablo, diferencia entre actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales, funciones administrativas, legislativas y judiciales de los órganos del Estado, caracteres de la jurisdicción judicial, poderes o elementos y concluyen con las clases de jurisdicción que regula nuestra legislación.

a) Definiciones

El término Jurisdicción genéricamente significa: autoridad, potestad, dominio de poder. Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. Poder para gobernar y aplicar las leyes. Función específica de los jueces. La potestad de conocer y fallar asuntos de terminada materia o de otra naturaleza, tomando en consideración las disposiciones legales o el arbitrio concebido.

Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.

A toda denominación de la Jurisdicción va agregado el término de autoridad, mandato o imperio, con el propósito que se cumplan fehacientemente las disposiciones jurídicas (resoluciones o sentencia), ya que sin ellas, sería en vano o carecería de eficacia jurídica las decisiones legales emanadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

En tal sentido, cabe señalar que por imperio, se entiende, que es la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución que vierte, la justicia a través de sus decisiones o sentencias.

Jurisdicción, propiamente dicho en un sentido gramatical, es considerado como el poder o derecho de juzgar. En la acepción moral de la palabra juzgar, significa justicia; decidir sobre un asunto judicial; sentenciar; ejercer las funciones de juez o magistrado; enjuiciar; dictaminar sobre un asunto o negocio dado.

Para el efecto, se aportan algunas definiciones de la Jurisdicción, las que han sido esgrimidas o vertidas por estudiosos del derecho y conocidos dentro del ámbito profesional, siendo entre otras, las que a continuación se describen:

El profesor Eduardo Couture: "Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución".

Escribe en su diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, define la jurisdicción como el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes y, especialmente la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia.

El procesalista italiano de raigambre clásica, Guiseppe Chiovenda considera que la Jurisdicción es: la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta

de la ley, mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, o sea hacerla prácticamente efectiva.

Para el ilustre procesalista Ugo Rocco determina a la Jurisdicción como: la función con que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, interviniendo a petición de los particulares, sujetos de intereses jurídicamente protegidos, se sustituye a los mismos en la actuación de la norma que tales intereses ampara, declarando, en vez de dichos sujetos, que tutela concede la norma de interés determinado, imponiendo al obligado, en lugar del titular del derecho, la observancia de la norma y realizando, mediante el uso de su fuerza coactiva, en vez del titular del derecho, directamente aquellos intereses cuya protección está legalmente declaratoria sino ejecutiva también.

En el Diccionario de Derecho, el maestro Rafael de Pina, con la claridad de lenguaje que le es característico, da una definición breve de Jurisdicción al señalar: que es la potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben decidir.

El maestro José Becerra Bautista, sumamente claro en su concepto, acerca de la Jurisdicción indica: Es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación controvertida.

El distinguido procesalista y maestro Cipriano Gómez Lara, sobre la Jurisdicción manifiesta: entendemos a la jurisdicción como una función soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.

El profesor Alsina, estipula que la Jurisdicción es, la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las cuestiones litigiosas que le sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones, esto último como manifestación del imperio.

Como se puede analizar en cada una de las definiciones anteriores, los connotados estudiosos del derecho, sostienen criterios similares que se circunscriben en forma directa a la función del Estado, quién la delega; los jueces o magistrados son los responsables de resolver los asuntos sometidos a su competencia, aplicando para el efecto las normas o artículos que están plasmados en los diferentes códigos; estudian y analizan los expedientes, casos o procesos, cuya finalidad es resolverlos, en el entendido que tienen que emitir una sentencia o fallo, definitivamente a favor o en contra de alguna de las partes procesales y en algunas ocasiones hacia los sujetos procesales, por consiguiente, se derivan observaciones de índole crítico para consigo.

Con cada uno de estos puntos de vista doctrinales recogidos, estamos en la capacidad de consolidar una definición de Jurisdicción, que tienda a satisfacer nuestros conocimientos, la que podrá ser: Conjunto de atribuciones que tiene el Estado, para ejercerlas por conducto de los órganos jurisdiccionales competentes o por medio de árbitros con aplicación de normas jurídicas individuales o generales, a los diversos actos y hechos, que se susciten con motivo del planteamiento de posiciones concretas en controversia.

En términos más simples, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, en un territorio, es la potestad pública de conocer y sentenciar los casos judiciales, dentro de su capacidad territorial.

La Jurisdicción Civil, Mercantil, Laboral, Penal, Administrativa, Fiscal y de Amparo en el derecho, es el conjunto de normas jurídicas bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que tienden a hacer posible la convivencia humana, hay una innumerable multitud de normas jurídicas que pueden clasificarse desde muy diversos criterios. Uno de ellos, es la ordenación de las normas jurídicas por la materia que regulan y de esa manera se han dividido las normas de derecho en diversas ramas jurídicas como: el Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho del Trabajo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, etcétera.

En el Derecho Interno del Estado, suele distribuirse la Jurisdicción entre diversos órganos del Estado, según la materia sobre la cual verse la controversia y se han estructurado en una distribución para conocer de controversia civil, mercantil, laboral, administrativas, fiscales, penales y de amparo.

En conclusión se puede decir, que la Jurisdicción es la potestad o atribución en que están investidos los órganos jurisdiccionales, que se deriva de la soberanía del Estado, aplicando correctamente el derecho y leyes a los casos sometidos a su consideración, resolviendo de manera definitiva a través de la sentencia, la controversia o conflicto de las partes procesales.

Por lo expuesto en los apartados precitados, es necesario e indispensable apoyarnos en los diversos cuerpos legales que nos rigen, acerca de la consistencia de la figura de la Jurisdicción, con el ánimo de tener relación directa con las normas, entre ellas:

Constitución Política de la República, regula en el artículo 203. Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.

Ley del Organismo Judicial, preceptúa en el artículo 57. Justicia. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran en el ordenamiento jurídico del país.

La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en la administración de justicia.

Los Organismos del Estado, sus dependencias y entidades autónomas y descentralizadas deberán prestar a los Tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Igual obligación tienen los particulares.

En este sentido existe integración de normas, por un lado la Constitución Política de la República regula de manera adecuada que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales ejercen con exclusividad absoluta la función jurisdiccional, lo que es ratificado por la Ley del Organismo Judicial.

Como ejemplo, la Jurisdicción está la regula otros cuerpos legales, que se describen a continuación:

Código de Trabajo, en el artículo 283 dice: Los conflictos relativos a Trabajo y Previsión Social están sometidos a la jurisdicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

Código Procesal Civil y Mercantil, señala en el artículo 1º (jurisdicción de jueces ordinarios). La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley será ejercida por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de esta Código.

Código Procesal Penal, en el artículo 37, norma: Jurisdicción Penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas.

Los tribunales tienen potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones.

Los artículos anteriores nos proporcionan un ejemplo de la Jurisdicción, pero esto no significa, que son los únicos preceptos legales que regulan esta figura, ya que existen otros, en los mismos cuerpos legales y en distintos códigos que nos rigen.

Independientemente de las anotaciones legales relacionadas, existen otras jurisdicciones que están inmersas dentro del campo del derecho, verbigracia:

Jurisdicción Contencioso–Administrativa: Llámese así a la función jurisdiccional que según explica Bielsa, tiene por objeto resolver los conflictos, litigios o contiendas que surgen por virtud de la acción administrativa y que se suscitan entre la administración pública y los administrativos o entre entidades administrativas.

Jurisdicción Comercial: La potestad de conocer en los negocios judiciales contenciosos o voluntarios derivados de actos y contratos mercantiles.

Jurisdicción Administrativa: Es la potestad que tiene la administración de los funcionarios o cuerpos que representan el poder ejecutivo para decidir sobre las reclamaciones a que dan ocasión los propios actos administrativos. Este se divide en jurisdicción contenciosa y voluntaria, las que se entrarán a analizar más adelante; en la clasificación.

Jurisdicción Competente: Se ejerce jurídicamente cuando se reúnen los requisitos establecidos por la ley, es decir, que aquella a cuyo favor se resuelve alguna cuestión litigiosa.

Jurisdicción Delegada: La ejercida por delegación del juez o tribunal superior en un caso concreto. En este orden de ideas, las que ejerce un juez o magistrado por delegación de la parte superior jerárquica, circunscrita en un asunto o tiempo determinado.

Jurisdicción Disciplinaria: La potestad punitiva de menor cuantía, la ejercen los jueces y tribunales con el objeto de conservar el buen orden en la administración de justicia, ya sea en las audiencias públicas o en las limitadas a las partes, e incluso en las relaciones con sus subordinados.

Jurisdicción Contenciosa. Aquella ante la cual, se tramitan los juicios contenciosos o contradictorios, que en este caso en particular, son la mayoría de los procesos que conocen los órganos jurisdiccionales competentes.

Jurisdicción Laboral: La que tramita y resuelve, donde tiene independencia jurisdiccional, los juicios derivados de conflictos de Derecho entre trabajadores y empresarios.

Jurisdicción Penal o Criminal: es la que instruye, tramita y falla en los procesos penales, el suscitado para la averiguación de los delitos, la imposición de las penas o absolución que corresponda.

b) La multivocidad del vocablo

Del latín la palabra Jurisdicción se forma de jus y de dicere, que quiere decir: aplicar o declarar el derecho, por lo que se dice, jurisdicchio o jure diciendo.

Juris dictio, decir o declarar el derecho a su propio gobierno, es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.

c) Diferencia entre actos jurisdiccionales, actos legislativos y actos administrativos

Diferencia entre actos jurisdiccionales y actos legislativos

Actos jurisdiccionales: Son aquellos que tienen por imperativo legal, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado (Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley), es decir, la aplicación de la norma abstracta a cada caso concreto, su actividad se circunscribe a la existencia previa y real de una norma jurídica, ya que su objetivo primordial está encaminado a la integración, interpretación y aplicación de los preceptos legales existentes, por consiguiente ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia; por lo tanto, tienen la obligación legal de administrar o aplicar las leyes dictadas por el Congreso de la República en el caso a conocer.

Actos Legislativos: Son aquellos que su función está centrada a decretar, reformar y derogar las leyes, tomando siempre en consideración los caracteres de generalidad-abstracción-obligatoriedad para todos los habitantes del país. La Constitución Política de la República de Guatemala, describe en el artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes...

En consecuencia o decisión, que es el fruto del estudio y examen de estos actos, es entendido, que los actos jurisdiccionales son los determinados por (Corte Suprema de

Justicia y demás tribunales) jueces o magistrados al tener potestad o atribución jurídica de aplicar, administrar y ejecutar las disposiciones legales emanadas o decretadas por los actos legislativos, a quienes les compete la creación de las normas o leyes aplicables a la sociedad (Congreso de la República).

Diferencia entre actos jurisdiccionales y actos administrativos

Actos Jurisdiccionales: En cada órgano jurisdiccional, existe un titular quién tiene la obligación conforme a derecho de dirigir los asuntos sometidos a su consideración, por consiguiente, resuelve conflictos o controversias ajenos (de las partes procesales o de los sujetos procesales), hace que se cumpla la ley para fines de otros y por otros, por lo que se infiere, que el Estado no interviene para preocuparse por sí mismo o la satisfacción de intereses propios, si no intereses ajenos.

Dentro de un proceso se lleva a cabo el diligenciamiento pertinente, es decir, un trámite apegado a las disposiciones legales vigentes, en el cual, se emiten resoluciones o sentencias, las que adquieren la categoría de Cosa Juzgada, por lo que tiene carácter irreversible que dan las decisiones judiciales, la autoridad de cosa juzgada no aparece en ninguno de los otros modos de actuación del poder público, en este orden, una sentencia pasada a ser cosa juzgada no puede ser sustituida, reformada, derogada o revocada por otra sentencia, solo tiene que cumplirse y ejecutarse por los medios legales.

El artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial, preceptúa: Cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, define Cosa juzgada. Autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo convirtiéndola en firme.

Es importante resaltar que el Código Procesal Penal, en el artículo 18 determina. Cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este Código.

Actos Administrativos: Es decir decisión general o especial que en ejercicio de sus funciones toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses particulares, en consecuencia, la función que efectúa los actos administrativos, se realiza a través de sus propios intereses (intereses que han sido conferidos o defendidos), en caso exista algún conflicto, controversia o problema se trata de un conflicto propio de la administración, el que tiene carácter de imparcialidad de aplicación de la ley, ya que la administración es el propio Estado que realiza su actividad con intereses confiados, decide por causa propia y sus decisiones pueden ser revocadas, reformadas, ampliadas, rectificadas o anuladas a juicio de la administración, por lo tanto, se pueden dejar sin efecto, por otro lado, cabe mencionar que su decisión es declaración jurídica unilateral y ejecutiva, en virtud, de la cual, la administración tiende a crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas, ya que la administración que la emite impone su cumplimiento. Existen actos administrativos que efectúa el Poder Legislativo, especialmente cuando emite una ley y la misma es modificada o derogada en su caso. (leer artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República).

En el presente contexto se determina, que los actos jurisdiccionales, son cuando el juez o magistrado resuelve controversias de carácter ajenas, de otros y emite una sentencia la cual a ser cosa juzgada tiene que cumplirse y ejecutarse, no se puede dejarse sin efecto; mientras los actos administrativos resuelve sus conflictos propios y al emitir una resolución administrativa la puede modificarse, aclarar, ampliar o derogar, es decir, dejarla sin ninguna efecto legal en cualquier momento, por estar en contra de sus propios intereses.

d) Funciones administrativas, legislativas y judiciales de los órganos del Estado

Función administrativa: En forma material se podrá identificar así: como la actividad práctica que el Estado desarrolla para cuidar, de modo inmediato, los intereses públicos que asume en los fines propios, o la actividad concreta del Estado dirigida a la satisfacción de las necesidades colectivas, de manera directa e inmediata, o la actividad del Estado dirigida a la creación o prohibición de algo nuevo en casos individuales, o como actividad funcional, idónea y concreta del Estado que satisface necesidades colectivas en forma directa, continua y permanente y con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Función legislativa: Es la producción de normas jurídicas generales realizada por el Poder Legislativo. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y las disposiciones del Organismo Legislativo y organismos en materia de personal. También está encargado de dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en materia de administración de personal señalen las leyes y sus reglamentos.

Función judicial: Es la resolución con fuerza de verdad legal de contiendas entre partes, realizadas por el Poder Judicial, es decir, por los órganos jurisdiccionales independientes y estables. Por consiguiente, el Organismo Judicial su función radica en impartir justicia de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes del país y tratados ratificados por el Congreso de la República.

e) Caracteres de la jurisdicción judicial

e.1) La jurisdicción constituye un servicio público: Se dice que es pública, en virtud, que emana de la autoridad pública, el juez en consecuencia no dispensa justicia, ni procede arbitrariamente o por su deposición, sino que, su actividad esta inmensa y regulada a través de las disposiciones legales.

Por consiguiente todo ente tiene el derecho o acción de requerir la función jurisdiccional del Estado, o por tanto, la Jurisdicción es un verdadero poder-deber, por cuanto que representa una potestad, la de aplicar la ley, pero también un imperativo, su aplicación cuando así se le demande. En otro orden de ideas, se determina que los órganos jurisdiccionales competentes están al servicio de todas las personas que los requieran, con el propósito de hacer valer un derecho que le asiste.

Toda persona que cree que le asiste un derecho o que se le está menoscabando, tiene la potestad de acudir a un órgano jurisdiccional competente para hacerlo valor o defender y el juzgador tiene el deber jurídico de resolverlo, emitiendo para el efecto la sentencia que en derecho corresponde.

Recordemos que el artículo 28 constitucional regula el derecho de petición, el que determina: Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme la ley...

e.2) El poder jurisdiccional tiene sus límites: Cuando se habla de límites se relaciona a territorio, especialmente no puede extenderse a otro territorio que no sea del Estado (República de Guatemala), en donde promover, aplica y ejecutar la ley, por lo tanto, los jueces no pueden aplicar otras leyes que no sean las sancionadas por el Estado, es decir, que tiene la obligación legal de aplicar los cuerpos jurídicos que rigen la conducta del ser humano; para ello, el organismo legislativo es el encargado de decretar, modificar y derogar las leyes que emiten, véase para el efecto el artículo 171, literal a) de la Constitución Política de la República, que le otorga esta facultad al Congreso de la República, entre otras sus atribuciones.

Excepcionalmente, en algunos casos concretos se puede aplicar la Ley de Migración, Decreto No. 95-98 del Congreso de la República, en el artículo 2. indica, las disposiciones de la presente ley son de orden público y su observancia se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras, exceptuándose a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, a los representantes o funcionarios de otros Estados y a funcionarios de Organismos Internacionales acreditados en el país y sus familias, mientras permanezcan en sus funciones quienes, estarán sujetos a la ley y a las disposiciones de los Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales de los que Guatemala sea parte.

Por consiguiente, se entiende que la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales conocen las disposiciones legales aplicables a los casos concretos sometidos a su consideración y solo las podrán ejercer en territorio guatemalteco; tómese en cuenta la excepción planteada.

e.3) La jurisdicción se ejerce sobre las personas y las cosas: Esta acción es la que ejerce el juez dentro del territorio guatemalteco, sobre las personas y cosas (bienes muebles e inmuebles) que están sometidas bajo el imperio de las consideraciones legales vigentes. En otro orden de ideas, todas las personas que estén dentro de nuestro país son sujetos que tienen que cumplir con las normas que rigen su conducta.

Salvo cuando se atienda a los principios de Derecho Internacional Privado, Decreto No. 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala (Código de Derecho Internacional Privado), en el artículo 1º., determina. Los extranjeros que pertenezcan a

cualquiera de los Estados contratantes gozarán asimismo, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales...

Cuando el órgano jurisdiccional conoce de un caso concreto, emite la decisión final (sentencia) en contra o a favor de las personas y bienes, personas o bienes, según sea el proceso.

e.4) Las decisiones finales (fallos o sentencias) de los jueces no tienen efecto fuera del país: Entiéndase por decisiones finales, los fallos o sentencias emanadas por el órgano jurisdiccional competente, en ese sentido cabe señalar, que la sentencia que emita el juez tiene que cumplirse y ejecutarse dentro de nuestro territorio. Como ha quedado claramente escrito, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación legal de aplicar las leyes o normas vigentes, las cuales han sido debidamente decretas por el organismo legislativo. Se entiende que los fallos recaen sobre las personas y bienes, personas o bienes que están en nuestro territorio, no surten sus efectos legales en otros países, salvo que exista en principio de reciprocidad.

En algunos casos específicos las resoluciones de un país determinado pueden ser ejecutadas en otros países, cuando existen el Principio de Reciprocidad de la Ley, para el efecto el Código Penal, Decreto No. 17-73 del Congreso de la República, determina en el artículo 8o. (Extradición). La extradición sólo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, sólo podrá otorgarse si existe reciprocidad.

En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición por delitos políticos, ni por delitos comunes conexos con aquéllos.

e.5) La jurisdicción es indelegable: Desde este punto de vista, es menester traer a colación que la jurisdicción tiene que ser ejercida por el órgano jurisdiccional competente al que le confió, cuyo titular es una persona apta, con capacidad jurídica y técnica, conocimiento y su misión conlleva desempeñar su cargo con eficiencia y ante todo con apego a los cánones legales. Existen limitantes, que cuando el juez está imposibilitado para realizar por sí mismo las diligencias que se le exigen, o por lo que le exigen, o que por obligación legal le corresponde ejercer.

El Decreto No. 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, en el artículo 113 establece: jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad.

En estos casos, cuando los titulares del tribunal no puedan realizar por sí mismo las diligencias, la ley les otorga la potestad que requerir de otro juez o titular del órgano jurisdiccional, con el propósito de agilizar la administración de justicia, para emitir la resolución o sentencia apegada a derecho.

El artículo 114 del mismo cuerpo legal estipula. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores, por despacho; y, a los superiores o a los de otros Estados, por suplicatoria o carta rogativa.

Independientemente de lo expresado en el apartado anterior, es necesario definir qué significa exhorto, despacho y suplicatorio, con el propósito de diferenciar entre cada una de las figuras jurídicas; para el efecto el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, describe:

Exhorto: Despacho que libra un juez o tribunal a otro de su misma categoría, para que mande dar cumplimiento a lo que se pide, practicando las diligencias en el mismo interesado. Se denomina exhorto por cuanto se exhorta ruego o pide. Sinónimo de esta voz son las de carta rogatoria o comisión rogatoria.

Despacho o carta orden, se llama la diligencia judicial cuya ejecución se ordena fuera del lugar del juicio o a un juez o tribunal subordinado.

Suplicatorio: Que entraña, súplica o ruego. Suplicatoria o comunicación a superior autoridad judicial.

Y el artículo 115 de la precitada ley describe: Suplicatorios. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán, los tribunales por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando otras leyes o tratados vigentes no dispongan diferente trámite.

Otro ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil se detalla en el artículo 73. Notificación por exhorto, despacho o suplicatorio. Cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del proceso, se hará la notificación o citación por medio de exhorto o despacho dirigido al juez de Primera Instancia si la persona residiere en la cabecera departamental, o dirigido al juez menor correspondiente si residiere en un municipio.

Cuando el suplicatorio o comisión rogatoria haya de remitirse a juez o Tribunal de otro país, deberá hacerse por medio de la Corte Suprema de Justicia.

Podrá darse el caso que el juez tenga algún impedimento para conocer un asunto determinado, también puede excusarse en algunos casos o puede ser recusado por las partes procesales o sujetos procesales para que conozca el caso. Leer artículos 122, 123, 124 y 125 de la Ley de Organismo Judicial.

f) Elementos de la jurisdicción

Para algunos estudiosos del derecho los consideran elementos y para otros poderes, sin embargo, lo que es cierto es, que son facultades o potestades que se les otorgan a los titulares de la administración de justicia (jueces o magistrados), para el ejercicio de sus funciones, sin los cuales no sería posible la aplicación de la ley. El fin jurídico que pretende la jurisdicción es declarar el derecho aplicable a cada uno de los casos concretos sometidos a su consideración y su finalidad práctica es satisfacer los que son, los encomendados para cumplir con la justicia y además adecuarlos para revestirlos de validez, autoridad y fuerza a las actividades que los jueces han de desarrollar en el transcurso y desenvolvimiento del proceso judicial que estudia.

Debe calificar, que en los procesos judiciales las actuaciones de los jueces van encaminadas bajo estos poderes o elementos.

Estos devienen desde la época del Derecho Romano, y se les distinguía o conoce bajo estas denominaciones, que a continuación se entran a plasmar y describen.

f.1) Notio: (conocimiento). Es el derecho, atribución o potestad en que están investidos los jueces para conocer una cuestión litigiosa determinada. Este derecho compete a los órganos jurisdiccionales (Corte Suprema de Justicia y demás tribunales), ya que estos en ocasiones actúan de oficio o a petición de parte, dependiente de la clase de juicio que se litigue o del ramo que sea. Cualquier controversia legalmente que surja entre personas, tiene que conocer el titular del tribunal.

Con la presentación de la demanda, el órgano competente es el encargado de conocerla, y para ello tiene que satisfacer los requisitos de la ley establece, en caso contrario, puede requerirse que se subsane o rechazarse. En términos generales es conocer de una demanda.

Buscar las definiciones de: a requerimiento de parte; de oficio y demanda.

f.2) Vocatio: (convocatoria). Es la facultad que tienen los jueces para obligar a las partes (únicamente quienes están en litigio, demandante-demandado) o sujetos procesales (todas las personas involucradas en el proceso) a comparecer a juicio, con la consiguiente sanción de rebeldía, o en su caso, del abandono de la pretensión que se debe hacer valer. En la práctica de los tribunales se manifiesta en algunas ocasiones así: existe la pretensión procesal o reclamación en la demanda, la cual deberá satisfacer todos los requisitos esenciales que contempla la ley, una vez revisada se emplaza al demandado, es decir, se le notifica al demandado para que dentro del término que le fija la ley comparezca o se presente a juicio en defensa de sus intereses, en el caso, de que la incomparecencia del nominado fuera un obstáculo para que un proceso quedará sin resolver, no habría juicio que fuera posible concluir, con este propósito las diferentes legislaciones han tomado en cuenta la figura jurídica de la rebeldía, que es una forma eminentemente legal de resolver, de presumir o de suponer que el demandado haya sido notificado en ley, se presente a juicio y que su inactividad frente al emplazamiento es una negación de la demanda.

En términos jurídicos la rebeldía es la falta de comparecencia o de presentación ante un juicio de una persona que ha sido legalmente notificada a causa de una demanda planteada en su contra. (Leer artículos: 111, 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil; 335 del Código de Trabajo; y, 79 del Código Procesal Penal).

Por la incomparecencia o rebeldía una persona podría salir perjudicada al momento de que el órgano jurisdiccional emitirse la sentencia.

f.3) Coertio: (coerción). Son las medidas coercitivas o de fuerza que legalmente posee el juez para que se cumplan sus resoluciones emitidas dentro del proceso; sobre las personas se denominan apremios y sobre las cosas se llaman embargos.

Para tener un acercamiento con las disposiciones legales, es procedente leer el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial, que indica: Apremios. Los apremios son: Apremio, multa o conducción personal, que se aplicarán según la gravedad de la infracción, salvo cuando la ley disponga otra cosa.

El Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, lo define, como acción y efecto de apremiar. Mandamiento del juez, en fuerza del cual se compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa.

Y el artículo 527 del Código Procesal Civil y Mercantil, señala: Embargo. Podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas...

El Diccionario precitado, normalmente se entiende como: la ocupación, aprehensión o retención de bienes, hecha por una orden del juez o tribunal competente, por razón de deuda o delito para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de diversa orden, que haya contraído una persona.

f.4) Iudicium (decisión, fallo o sentencia). Tomando en cuenta este poder por el cual esta investido el órgano jurisdiccional competente, no solo es una potestad, sino que al mismo tiempo es un deber, una obligación del titular del tribunal de decidir sobre las controversias sometidas a su consideración o a su conocimiento, dilucidando si el derecho se ha violado, transgredido o infringido en su caso y en qué términos legales a de repararse. Esta actuación se manifiesta al momento de emitir la sentencia que es normalmente al final del proceso cuestionado, cuando esta sentencia ha sido declarada firme, procede declararla cosa juzgada, es decir, que no hay absolutamente nada que esté pendiente de resolver, ninguna impugnación o que esté pendiente alguna resolución que se notifique a las partes.

La Ley del Organismo Judicial en el artículo 141, literal c) preceptúa, sentencia, que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y que aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley.

f.5) Executio: (ejecución o cumplimiento). Cabe señalar nuevamente, que es otra potestad que tiene el juez para hacer valer sus decisiones o sentencias vertidas, como producto normal de la coercibilidad del derecho que está dotada de este poder, las sentencias emitidas carecerán de toda eficacia y plena validez, y con el cual no se estaría feneciendo un proceso determinado sometido a controversia. Desde esta premisa, si el demandado no acepta voluntariamente esta decisión ordenada por el juez, tendrá que utilizar el medio coercitivo y ordenar a toda costa el perseguimiento del patrimonio del sentenciado.

Recordemos pues, que el artículo 203 de la Constitución Política de la República, determina que corresponda a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Aunado a lo expresado, es oportuno leer el artículo 57 de la Ley de Organismo Judicial, que ratifica que a los tribunales les corresponde ejecutar las decisiones o sentencias.

g) Clases de jurisdicción en la legislación guatemalteca

Cabe mencionar que la clasificación de jurisdicción en el contenido del programa de estudios no está incluida, sin embargo a mi criterio es oportuno agregarlo, con el propósito que nuestra normativa sí las regula. Desde este ángulo de la existencia o inexistencia de algún litigio judicial, controversia o conflicto se establece una diferencia entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa.

g.1) Jurisdicción Voluntaria: Aquella en que no existe controversia entre las partes, la que no requiere la dualidad de la misma, se trata de actuaciones ante los jueces, para la solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de terminadas resoluciones que los tribunales deben dictar. Esta jurisdicción se contrapone a la jurisdicción contenciosa, la misma está regulada en el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil (Actos de jurisdicción voluntaria). La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere, la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Por lo tanto, no media en esta jurisdicción contienda, pleito, ni el interés de las partes en conflicto y que tenga por necesidad dirimirlos, por lo que no existe parte

actora, ni parte demandada, sino simplemente las peticiones de las partes interesadas, para que el titular del tribunal las avale y emita la sentencia.

g.2) Jurisdicción Contenciosa: Su primacía radica en la existencia del principio de contradicción, o sea, la disputa de las partes procesales o sujetos involucrados en un determinado interés, cuya pretensión establece la resulta de un órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando exista por un lado parte actora y por el otro lado parte demandada, la cual concluye normalmente con una sentencia que resuelve el litigio sometido a consideración a través del fallo judicial que conlleva efectos de cosa juzgada, o simplemente aquella en la cual existe contradicción entre personas que requieren un juicio y una decisión del juez competente, para que revista de validez legal lo solicitado.

g.3) Jurisdicción Privativa: El artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala, indica: Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigne la Constitución y la ley de la materia...

La ejercida exclusivamente en una causa o materia por un juez o tribunal, que priva así a todos los demás de poder intervenir en su conocimiento y decisión.

Se ejerce la jurisdicción privativa sobre las personas, cosas u objetos especialmente determinados por las leyes. Se llama así por oposición a la contenciosa, y es la que se ejerce por el juez en las demandas, que ya por su naturaleza ya por razón del estado de las cosas, no admiten contradicción.

g.4) Jurisdicción Única: La Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 2-89 del Congreso de la República), en el artículo 58, regula, Jurisdicción es única, para el ejercicio se distribuye en los siguientes órganos:...

En conclusión es el sometimiento de la potestad jurisdiccional a una única organización y procedimientos, eliminándose cualquier fuero o situación privilegiada.

En esta clase de jurisdicciones, los órganos encargados de resolver los enfrentamientos o disputa entre las partes en un juicio, son los tribunales de justicia, ya que tienen la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

Bibliografía:

- Manual de Derecho Procesal, Enrique Vescovi.
- Teoría General del Proceso, Carlos Arellano García.
- Diccionario de Derecho, Rafael de Pina.
- Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres.
- Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio.
- Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas.

Leyes Aplicables:

- Constitución Política de la República.
- Ley del Organismo Judicial.
- Código Procesal Civil y Mercantil.
- Código de Trabajo.
- Código Procesal Penal.

LA COMPETENCIA

Hay que tener claro y mucho cuidado que en algunas disposiciones legales, consideraciones jurídicas, normas o artículos de nuestra legislación se podría confundir el término de Competencia con Jurisdicción, sin embargo, en ambas figuras jurídicas existen un abismo al momento de aplicarlas en los procesos o juicios que conocen y resuelven los órganos jurisdiccionales competentes, siendo una facultad que ha sido otorgada por el Estado; como ya quedo establecido que la Jurisdicción es la facultad que tienen la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de aplicar, administrar la ley y ejecutar lo juzgado, de conformidad con la Constitución Política de la República y Ley del Organismo Judicial, independientemente que está regulado en los demás Códigos.

Desafortunadamente también en la Doctrina es confuso en algunos textos, la definición o el concepto entre Competencia y Jurisdicción, sin embargo, es necesario conocerlos, analizarlos y diferenciarlos para tener una postura fundada y legal que permita asimilar la actividad en la que se ampara cada una de ellas.

El primer paso para dar cabida a un juicio, es con la presentación de la demanda o escrito inicial que conoce un juez competente. Es un deber de la parte actora (demandante) presentar la demanda ante el titular del juzgado. El juez que tiene la competencia, y está obligado a conocer del asunto que ha planteado la parte actora y resolverlo con la emisión del fallo final, sentencia o decisión final, que es la forma normal de terminar un proceso sometido a su consideración. Las condiciones esenciales de la administración de justicia, es que los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

Sin embargo, no es objeto de estudio de este curso, pero es oportuno abordar la Constitución Política de la República, que estipula en el artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. Este artículo le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno, ello únicamente provoca que, ante la eventualidad de que la disposición legal ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional sobre derechos humanos, prevalecerán estas últimas.

Este documento es una inversión más, que ha despertado un interés creciente hacia una mayor participación de los estudiantes de nuestra casa de estudio y para ello, se sintetiza uno de los puntos del contenido del programa de estudios.

En tal virtud, se principia con el término de Competente, se dice de la persona a quien compete o incumbe una función o cosa.

Significado gramatical

La Competencia es un vocablo equivoco que tiene varias acepciones pero, a nosotros nos interesa aquella que alude a la aptitud que se tiene para algo.

Dentro del proceso, cuando se menciona la competencia se desea aludir a la aptitud que, tiene el juzgador para intervenir con la debida incumbencia en el desempeño de la función jurisdicción.

Al juzgador le corresponde intervenir ante una situación concreta en la que hay pugna de intereses, si está dotado de aptitud para conocer del caso controvertido, que se le ha planteado.

Lo anterior quiere significar que, el órgano jurisdiccional puede ser apto para decidir el derecho en lo general pero, ante las peculiaridades del caso concreto controvertido que se le plantea puede carecer de aptitud para intervenir. En tal supuesto, tendrá jurisdicción pero no competencia.

Cuando se indica la competencia, para un uso gramatical y correcto jurídicamente, hemos de pensar en un atributo o calidad del órgano del Estado encargado de administrar justicia, porque hacemos referencia al proceso. Si aludiéramos a cualquier órgano del Estado en el desempeño de las atribuciones encomendadas al poder público también podríamos hablar de competencia en sentido propio o de acuerdo con la acepción jurídica de la palabra.

Por tanto, desde el punto de vista de su significación gramatical, nosotros utilizaremos la expresión “Competencia”, como la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Respeto al órgano jurisdiccional, en el proceso, la competencia aludirá la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones, referidos al desempeño de la función jurisdiccional ante el caso concreto controvertido en el que ha tomado injerencia.

Hemos de precisar que, la competencia es un atributo o cualidad del órgano jurisdiccional competente, no de la persona física que, como titular del órgano, tiende a encarnarlo, es decir el juez propiamente dicho, juzgador o titular del tribunal.

a) Definición

Para Couture la define como: Medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a efectos de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de la materia, de la cantidad y de lugar.

El procesalista clásico de nacionalidad italiana, Guiseppe Chiovenda, considera que la competencia es: “el conjunto de las causas en que puede ejercer, según la ley, o jurisdicción, y en otro, se entiende por competencia esta facultad del tribunal considerada en los límites en que le es atribuida”.

El jurista extranjero W. Kisch, sobre la competencia nos dice... es preciso que existan reglas fijas, según las cuales todos los procesos que se originen queden repartidos entre ellos. Esto nos lleva al estudio de la competencia, de dos maneras se pueden éstas concebir: en sentido objetivo, es el sector de negocios del tribunal; en sentido subjetivo, es la facultad y el deber del mismo de resolver determinados negocios.

Sobre la competencia nos expresa Ugo Rocco que es “aquella parte de jurisdicción que compete en concreto a cada órgano jurisdiccional, según algunos críticos, a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción entre los varios órganos ordinarios de la misma”.

El notable jurista Leonardo Priete Castro indica: “Si la jurisdicción desde el punto de vista subjetivo, es el deber y el derecho de impartir justicia, en general, la competencia, también en sentido subjetivo, para el juez es ese mismo deber-derecho de otorgar justicia en un caso concreto, con exclusión de otro órgano jurisdiccional; y para las partes el deber y el derecho de recibir justicia precisamente del órgano especial determinado y no de otro alguno”.

Los muy reconocidos proselitistas mexicanos José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina, emiten diversas ideas sobre la competencia, en las que bulle la intención definida de dejar bien precisada la diferencia entre competencia y jurisdicción:

Jurisdicción y Competencia no son conceptos sinónimos. No obstante, suelen, a veces, ser confundidos. Es considerada la jurisdicción como el poder del juez, la competencia ha sido definida por Boncenne, como la medida de ese poder. Ha sido definida como, la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado y como la facultad y el deber de un juzgado o tribunal para conocer determinado asunto. Por consiguiente la competencia es, en realidad la medida del poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. En otro orden de ideas, se puede decir, que la competencia es aquella parte de la potestad jurisdiccional que está legalmente atribuida a un órgano judicial determinado frente a una cuestión también determinada...

El notable jurista mexicano Eduardo Pallares define la competencia como: la porción de la jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios.

Cabe nombrar al guatemalteco estudioso del Derecho, Doctor Mario Aguirre Godoy, quien determina: La competencia es el límite de la jurisdicción. La jurisdicción es el género y la competencia la especie: puede concebirse la existencia de jueces sin jurisdicción y con competencia.

Para Alsina: sintetiza estos conceptos diciendo: “la jurisdicción, es la potestad de administrar justicia y la competencia fija los límites dentro de los cuales el Juez puede ejercer aquella facultad. Los elementos de la jurisdicción están fijados en la ley, con prescindencia de todo caso concreto; la competencia, en cambio, debe determinarse en relación a cada juicio. De ahí que pueda definirse la competencia como la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado.

Este fundamental concepto – sobre la jurisdicción – se confunde lamentablemente con la competencia, confusión que también aparece en la doctrina, y principalmente en algunos de los autores señalados...

Lo básico del concepto de la competencia, hace que ésta sea considerada como presupuesto procesal indispensable para que pueda trabarse correctamente la litis, debiendo el tribunal que tiene competencia abstenerse de conocer en el asunto, y en caso de que no lo haga así, tienen las partes el derecho de alegar la incompetencia, por las vías que establece la ley.

Por lo ilustrado anteriormente, es procedente tener clara la diferencia entre jurisdicción y competencia, tomando en consideración las definiciones dadas y los elementos aportados a cada una de ellas.

Jurisdicción será entonces, la facultad en que están investidos los órganos jurisdiccionales para aplicar y administrar justicia. Y Competencia es la facultad o atribución legítima de un órgano jurisdiccional para conocer o resolver asuntos determinados.

Para tener aún más elementos de juicio cabe resaltar que el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, define competencia como... Capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto. Derecho para actuar.

También, el derecho que tiene un juez o tribunal para el conocimiento, trámite o resolución de un negocio judicial. Así mismo se dice de la controversia que se suscita entre dos o más jueces o tribunales sobre cuál de ellos deben conocer en determinado asunto, causa o pleito.

El Diccionario de Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, determina la competencia así: [Del latín competencia, a (competens, enfis), relación, proposición, aptitud, apto, competente, conveniencia.] En un sentido jurídico general se alude a una idoneidad a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manual Ossorio, estipula competencia. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto.

Cuando se habla de competente, se dice de la persona a quien compete o incumbe una función o cosa.

En síntesis competencia es la potestad que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de un asunto concreto, conocer cuáles son las pretensiones o reclamaciones del demandante. Por otro lado aptitud que tiene el juzgador para conocer, juzgar y ejecuta la sentencia que resuelve el litigio. O cualidad que legitima a un juez para conocer de un litigio determinado.

El Artículo 62 de la Ley del Organismo Judicial establece. Competencia. Los tribunales sólo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiese asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencia que hayan de llevarse a efecto en otro territorio.

Es de suma importancia leer los artículos que se describen: 74, 86, 94, 104 y 119 de la Ley del Organismo Judicial (Decreto No. 2-89 del Congreso de la República); 40 y 43 del Código Procesal Penal (Decreto No. 51-92 del Congreso de la República); del 1 al 24 del Código Procesal Civil y Mercantil (Decreto Ley No. 107); y del 307 al 315 del Código de Trabajo (Decreto No. 1441 del Congreso de la República), si bien es cierto, que estos artículos tienen relación con la figura jurídica de la competencia, también lo es, que existen otros, pero cabe manifestar que, más adelante se detalla una clasificación de la competencia, con el objeto, que el estudiante adquiera la capacidad para definir y distinguir cada una de ellas y adquiera la habilidad y destreza para ubicarlas en leyes procesales, que nos rigen en la materia de estudio.

Como se ha establecido anteriormente, la jurisdicción se considera como el poder genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía del Estado; competencia entonces es precisamente el modo o manera como se ejerce esa jurisdicción por circunstancia concreto de territorio, materia, cuantía, grado, turno, imponiéndose por tanto una competencia, por necesidades de orden práctico y objetivos. Se considera, a bien, tanto como facultad o atribución del juez para conocer en un asunto determinado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de vicisitudes o cuestiones que pueden darse al respecto.

La jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie todos los jueces tienen jurisdicción, pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada juez tiene competencia para determinados asuntos.

Fundamento de la competencia

Naturalmente que sería posible concebir la existencia de un juez, con ejercicio pleno de su jurisdicción, que diera solución a cuanto litigio se presentará en un Estado determinado, sea cual fuere la naturaleza de los asuntos que ante él se ventilarán o su mayor o menor importancia pecuniaria. Más esta posibilidad a la altura de la vida moderna, se concibe teóricamente nada más, pues un principio de índole necesariamente práctico, sugiere la división de trabajo jurisdiccional, atendidas las diversas consideraciones de territorio, naturaleza del juicio o materia, cuantía, jerarquía, etcétera. Y un elemental principio, fundamentado en la fiabilidad del criterio humano, hace también necesaria una regulación de la competencia, que permita la revisión de los fallos judiciales, resoluciones o sentencias presentándose por eso en la organización judicial, la competencia por razón de grado, denominada también, de primera y segunda instancia o jerárquica.

b) Naturaleza jurídica de la competencia

La naturaleza es la esencia, el contenido, es el grado máximo que puede alcanzar una cualidad o punto culminante de una situación, proceso o de una institución. Consecuentemente es esa esencia la que la distingue de otras instituciones. La naturaleza esta en: la especialidad, la jerarquía procesal y en la división de trabajo.

Cuando se requiere de la especialidad para la mayoría de tratadistas la naturaleza de la competencia radica en la búsqueda y concreción de la especialidad. Se refiere básicamente a la segmentación de los conocimientos jurídicos, porque el derecho no puede ser comprendido en su globalidad y el ser humano al no poder abarcar esa globalidad tiene que especializarse en alguna parte de ese todo. Por lo que la competencia tiene esa naturaleza; es decir, que los jueces tengan una determinada especialidad. Es por todo ello, que encontramos jueces en diversas materias, ya sea civil, laboral, penal, etc.

En consecuencia la especialización es fundamento de la naturaleza de la competencia, que va encaminado a los titulares o juzgadores de los órganos jurisdiccionales.

Entonces el criterio se asienta en la especialización, que nace en el momento en que se crea un juez para conocer determinado género de causas que antes eran juzgadas por otro, atendiendo a la índole especial de dichos asuntos.

c) Clases de competencia

c.1) Competencia objetiva

La competencia objetiva es aquella que se atribuye al órgano del Estado que desempeña la función jurisdiccional. Se examinan los elementos exigidos por la ley para determinar si esta dentro de los límites señalados por el derecho objetivo la aptitud de intervención del órgano estatal. No interesa quién es la persona física que encarna al órgano del Estado como titular de ese órgano.

Ahora bien, se concluye que la competencia objetiva es aquella que se refiere directamente al órgano jurisdiccional con independencia de la persona física que lo representa o dirige.

Con el afán de diferenciar la competencia precitada y la competencia subjetiva, esta es la que se refiere a la persona física titular que representan o dirige al órgano jurisdiccional, es decir, el sujeto encargado del tribunal, siendo el juzgador.

c.2) Competencia por la materia

El mismo imperativo de la división del trabajo y la diversidad del litigio en cuanto a su naturaleza, hace que por categorías se agrupen, aquellos que tienen mayor analogía, apareciendo así, los penales, los civiles, los mercantiles, los laborales, etc., que dan origen a una nueva división de la competencia: razón de la materia. Habrá entonces jueces, con la misma competencia territorial, pero con distinta competencia por razón de la materia.

Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio (Carnelutti); o por razón de la naturaleza de la causa, o sea las cuestiones jurídicas que

constituyen la materia litigiosa del proceso (Pallares, Lieban); o es la que se atribuye según las diversas ramas del derecho sustantivo (Becerra Bautista). Este criterio de distribución del quehacer judicial toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados, respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto a juzgamiento; así encontramos órganos que conocen de materia civil, laboral, penal, fiscal, familiares, etc.

En nuestra legislación esta clase de competencia por razón de la naturaleza se aplica, en virtud, de haber creado juzgados encargados únicamente de ejercer determinada materia (civil, laboral, familia, penal... como ya lo hemos consignado), sin embargo, no hay que descartar que en algunos municipios de nuestro país, existen juzgados que por la cantidad de habitantes que viven en estos lugares, los jueces conocen de varias materias.

c.3) Competencia por la cuantía:

Esta competencia radica en la importancia pecuniaria de los interesados que se debaten en el proceso, servirá para determinar si un juez es o no competente para conocer un asunto determinado.

Lo considerable es la cuantía, que los litigios determinan mayores formalidades procesales, para unos juicios y conocimientos diversos, en cuanto a los tribunales. Esta necesidad motiva esta clase de competencia.

Otro criterio consigna en que, esta competencia, aunque se ha dado lugar a una cadena de polémicas, en que se discute si deben plantearse distintos en torno al monto pecuniario de los litigios a ventilarse (y si se habla de “justicia para pobres” y de “justicia para ricos”), hace luengas centurias que la competencia se determina también por este punto de vista del valor económico que pueden revestir los negocios judiciales.

El artículo 7º. del Código Procesal Civil y Mercantil, señala: (Competencia por el valor). Por razón son competentes los Jueces Menores, cuando el valor que se litiga no excede de dos mil quetzales.

Sin embargo, son competentes los Jueces de Primera Instancia para conocer de los negocios de menor cuantía, cuando éstos son incidentales del proceso principal.

La Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar, mediante Acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los Juzgados de Paz cuando lo crea conveniente, atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trate y las responsabilidades de personal técnico.

Y el artículo 8º. del mencionado Código, describe: (Determinación del valor). Para establecer la cuantía de la reclamación, se observarán las siguientes disposiciones: 1. No se computarán los intereses devengados; 2. Si se demandaren pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo; y 3. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual.

En virtud, que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de señalar mediante Acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir, es necesario leer los Acuerdos que son aplicables para el efecto.

Entonces el criterio de la cuantificación del asunto o conflicto de interés para fijar la competencia, abarca de un lado de la cuantía propiamente dicha y de otro procedimiento en que se debe sustanciar el caso en concreto.

c.4) Competencia funcional

Competencia que permite determinar el juez o el tribunal que conocerá de los incidentes que se susciten en el proceso, de los recursos que se interpongan contra las sentencias y de la eventual ejecución de esas sentencias.

En otro orden, es el criterio que determina a que órgano jurisdiccional corresponde conocer y decidir los incidentes y recursos que se presentan en el proceso.

Vale la pena preguntar, ¿qué es el factor funcional de la competencia? Factor funcional: consulta la competencia en atención a las específicas funciones de los jueces en las instancias mediante la descripción de grados de juzgamiento, en la que actúan funcionarios diferentes, pero

relacionados entre sí de manera organizada jerárquicamente, por estar adscritos a una misma circunscripción.

El artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Incidentes. Toda cuestión accesorio que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe.

c.5) Competencia por el territorio

En la competencia por territorio, la aptitud jurídica de conocimiento de controversias se distribuye entre los diversos juzgadores mediante el señalamiento de dos elementos esenciales a considerar:

- El juzgador tiene señalada una circunscripción geográfica, perfectamente delimitada;
- El caso controvertido tendrá un elemento de sujeción o de conexión previsto por ley, del cual se derivará, que el asunto territorialmente cae dentro de la circunscripción geográfica que tiene señalado ese juzgador o juez.

Con el propósito de tener más elementos de juicio, es menester agregar al conocimiento del estudiante, el criterio vertido por el Doctor Mario Aguirre Godoy, quien dice, que la competencia por razón del territorio, es la más ostensible, pues razón de la extensión territorial de los Estados, resulta más cómoda la administración de justicia, dividiendo el territorio estatal en jurisdicciones, que por lo general coinciden con las divisiones político-administrativas de las naciones. Entonces como los jueces tienen plena jurisdicción en su territorio, la ejercerá sobre las personas allí domiciliadas y sobre las cosas allí situadas. En los casos pues, en que la competencia es determinada por razón del territorio, las facultades jurisdiccionales de los jueces son las mismas, pero como distinta competencia territorial.

Por lo anterior, la competencia por razón del territorio o territorial, es aquella que el juez ejerce dentro de su territorio determinado, el cual, le ha sido encomendado para aplicar, administrar y ejecutar justicia por la Corte Suprema de Justicia a los tribunales de justicia.

Las normas de competencia territorial son aquellas que nos permiten atribuir el conocimiento de un proceso a un órgano jurisdiccional de una determinada circunscripción, es decir, permiten determinar qué órgano jurisdiccional concreto es el competente para conocer de un determinado asunto, dentro de los de la misma clase, del mismo grado o del mismo tipo. Así, estas normas de atribución de competencia territorial, emplean criterios geográficos para distribuir la función jurisdiccional; los cuales son el último criterio llamado a establecer el órgano competente.

c.6) Competencia especial

La competencia jurídica otorgada a ciertos y especiales órgano del Estado de una cantidad de jurisdicción respecto de determinadas pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal.

Una pregunta relacionada será, ¿Qué es la competencia especial? Tribunales de competencia especial. La atribución de competencia se hace normalmente dentro de un orden o ramo jurisdiccional, con relación a grupos de asuntos específicos e incluso, a veces; respecto de grupos de personas. Esta naturaleza la tienen los tribunales militares y los juzgados de menores.

Desde otro punto de vista, particularmente es de suma importancia incluir estas otras clases de competencia, con el objetivo primordial de conocerlas y analizarlas, pues forman parte de la estructura doctrinaria y legal de nuestro sistema normativo.

c.7) Competencia de turno

Consiste en atribuir aptitud para el conocimiento de asuntos, según distribución implantada legalmente, a efecto de que, se siga con orden riguroso para que los órganos jurisdiccionales, con competencia en el mismo territorio, tengan repartidos entre ellos los asuntos nuevos.

A nuestro modo de ver, el mejor objetivo en la competencia por turno debiera ser que los diversos jueces tuvieran el mismo número de asuntos para que no hubiera recargo de asuntos en

algún juzgado y otro tuviera pocos negocios, es por ello, que ahora la demanda no se presenta en los juzgados que el litigante desea, ya que existe un centro de gestión que automáticamente cuando se presenta la demanda, el mismo sistema lo distribuye a cada juzgado, es decir, distribuye a uno por uno de los juzgados las demandas que se presentan para hacer justo y equitativo.

Esta denominación sugiere el comentario del procesamiento Alsina al referirse a jueces de la misma competencia a quienes se les fija determinados días para la recepción de las causas nuevas, a fin de hacer una distribución equitativa del trabajo, entre los mismos. Así un juez, no obstante ser competente para entender de una causa determinada, debe negarse a intervenir si es iniciada fuera del turno que le ha sido asignado.

c.8) Competencia de grado, de primera y segunda instancia o jerárquica:

Según la clasificación de los órganos jurisdiccionales, los juzgados de primera instancia se les denomina unipersonales, porque está dirigido por un juez (este nombrado por la Corte Suprema de Justicia), quién es el titular del órgano; y los juzgados de segunda instancia, denominados también como salas de apelaciones se les llama colegiados (estos electos por el Congreso de la República), porque están integrados por tres magistrados.

Algunas legislaciones le dominan también como: Competencia de Primera y Segunda Instancias o Competencia Jerárquica, y específicamente se refiere a la distribución de la facultad de conocimiento de los órganos jurisdiccionales en una primera o en una segunda instancia. A este tipo de competencia se le designa como competencia por grado, competencia de primera y segunda instancia, o competencia jerárquica.

Es oportuno mencionar que está se da en los mismos sistemas de organización judicial con varias instancias, para revisión de las decisiones, sentencias o fallos, en virtud de los recursos que se interponen.

En nuestra legislación es procedente, ya que en algunos casos se interpone el recurso ante el tribunal que conoció en primera instancia y si este lo considera procedente lo elevará ante el tribunal de segunda instancia, para que esté realice una revisión del expediente, y emita su decisión, sentencia o fallo, ya sea confirmado o modificado el primera instancia.

El artículo 211 de la Constitución Política de la República, determina: Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad.

El artículo 59 de la Ley del Organismo Judicial, estipula: Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias.

Se concluye, que conforme a nuestra legislación, existen únicamente dos instancias en todo proceso, según lo regula la norma constitucional, es decir, primera instancia hace un análisis del proceso y emite la sentencia, y si es adversa a los interés de alguna de las partes procesales, puede impugnarla o interponer el recurso en contra de esa sentencia, con el afán que una segunda instancia revise las actuaciones procesales (sentencia) de primera instancia, y así emita una sentencia apegada a derecho.

c.9) Competencia dudosa

Es imperativo traer a colocación el artículo 119 de la Ley de Organismo Judicial, el que indica: Competencia dudosa. Si surgiera alguna duda o conflicto acerca de cuál juez debe conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la cámara del ramo que proceda resuelva y remita el asunto al tribunal que deba conocer.

Bibliografía:

Libros

- Aguirre Godoy, Mario, Derecho Procesal Civil de Guatemala
- Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso

Diccionarios

- Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales
- Caballeras, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual
- Diccionario Jurídico Espasa
- Diccionario Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.

Revista

- García Peláez, Carlos Rubén, Revista del Colegio de Abogados de Guatemala, N° 32

Leyes

- Constitución Política de la República
- Ley del Organismo Judicial, Decreto No. 2-89 del Congreso de la República
- Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92 del Congreso de la República
- Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107
- Código de Trabajo, Decreto No. 1441 del Congreso de la República

LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA

Preámbulo. Desde este punto de vista, el Organismo Judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial, y demás disposiciones del ordenamiento jurídico del país.

El Organismo Judicial legalmente tiene funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad o entidad. Sus funciones jurisdiccionales corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados, en virtud de las reglas de competencia por razón de grado.

El artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial señala: Corte Suprema de Justicia. Son atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia: ...

El Organismo Judicial está organizado de acuerdo a la Ley del Organismo Judicial, en dos grandes áreas que son: Área Jurisdiccional y Área Administrativa. El órgano supremo es la Corte Suprema de Justicia.

a) Definición

La organización judicial es el conjunto de decisiones que establecen la estructura, funcionamiento y composición de la administración de justicia.

¿Qué es la organización judicial? El Organismo Judicial busca que los valores de justicia, verdad y equidad, sean la base fundamental del Estado de Derecho en Guatemala, para el logro del bien común.

El Organismo Judicial tiene aprobación, credibilidad y legitimidad social a partir de liderar acciones de acceso y fortalecimiento al sistema judicial.

Organización judicial. El ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado requiere particularmente una estructura; el legislador satisface esta necesidad creando los órganos del Poder Judicial del Estado.

Objetivamente considerada, una organización judicial es una reunión de personas combinadas entre sí para que el ejercicio de la función jurisdiccional, preconcepto que plantea simultáneamente un problema histórico, un problema político y un problema jurídico.

Cuando se pronuncia el término de órganos jurisdiccionales, les compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de Justicia, lo que está debidamente amparado en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial y demás disposiciones legales aplicables, normativa que contribuye al estudio e impulso del presente documento.

Organización judicial. Si se considera que todo proceso presupone la existencia de tribunales jurisdiccionales, dotados de jerarquías y competencias, es decir, con una distribución de funciones, no, es difícil señalar que la prestación del servicio de justicia presupone una organización de los distintos juzgados y tribunales que lo componen, con un sistema de dependencia jerárquica, y una distribución de funciones. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manuel Ossorio.

Organización judicial. Conjunto de normas que establecen los órganos y el sistema para la administración de justicia de cada país, señalando la competencia de los jueces, sus facultades, sus obligaciones, la forma de su designación y su destitución, así como las garantías de su independencia. La organización judicial suele tener su fundamento en preceptos constitucionales, desarrollados luego en las llamadas leyes ordinarias del Poder Judicial.

Los órganos de la función jurisdiccional son los juzgados y los tribunales.

La denominación de juez se emplea generalmente para designar al titular de un órgano jurisdiccional unipersonal; la de magistrado, para designar al miembro de un órgano jurisdiccional colegiado. Sin embargo, en ocasiones, se ostentan las categorías superiores de la organización judicial del país.

El valor del elemento persona, que todo servidor público reviste con máxima importancia, lo tiene fundamentalmente en lo que afecta las funciones de orden judicial, en las cuales el factor moral influye de una manera decisiva.

Se ha dicho que puestos en el trance de elegir entre una buena legislación o un juez, sería lo discreto preferir lo segundo. El buen juez suple todas las deficiencias legales. Mientras que una legislación perfecta en manos de funcionarios de formación moral e intelectual deficiente, perdería la mayor parte de su eficacia. De aquí la importancia del problema de la formación y selección de la magistratura. Las cuestiones que éstas presentan no sólo técnicas, sino también políticas y morales.

Una buena administración de la justicia sólo puede esperarse de un buen cuerpo de magistrados. Aunque la organización judicial y el procedimiento constituyan factores desde luego, de una correcta aplicación judicial y el procedimiento constituyan factores desde luego importantes, para alcanzar los resultados de una correcta aplicación judicial del derecho, sólo las cualidades inherentes a una magistratura preparada y honesta, consciente de su altísima misión, puede garantizarla de una manera plenamente satisfactoria. Teoría General del Proceso, Carlos Arellano García.

El Artículo 204 de la Constitución Política de la República, manifiesta: Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado.

A continuación se transcriben algunos artículos, que son imperativo leerlos, analizarlos e interpretarlos, independientemente que son analizados en el momento de conocer el tema en clase, ya que están sujetos en la evaluación correspondiente. Aunado a lo enunciado, se está realizando una integración de leyes y normas.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA

Capítulo IV, Organismo Judicial, Sección Primera, Disposiciones Generales

El Artículo 207.- Requisitos para ser magistrados o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados y colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.

Artículo 208.- Período de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría y primera instancia, durarán en su funciones cinco años, pudiendo ser electos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese período no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.

Artículo 209.- Nombramiento de los jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Los ingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Una Ley regulará esta materia.

Sección Segunda, Corte Suprema de Justicia

Artículo 214. Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente.

El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.

En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación.

Artículo 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados a que se refiere el Artículo 217 de esta Constitución.

La elección de los candidatos requiere del voto de por lo menos de dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones tanto, para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará representación.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte.

Artículo 216.- Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de cuarenta años, y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

Sección Tercera, Corte de Apelaciones y otros tribunales

Artículo 217.- Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.

Los magistrados titulares a que se refieren este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de la Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

Artículo 218.- Integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción.

Artículo 222.- Magistrados suplentes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de ésta Constitución, conforme lo disponga la Ley del Organismo Judicial, siempre que reúnan los mismos requisitos de aquéllos.

Los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217 de ésta Constitución tendrán como suplentes a los magistrados que son categoría haya electo el Congreso de la República.

Los magistrados suplentes serán electos en la misma oportunidad y forma que los titulares y de la misma nómina.

LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL

Capítulo II, Corte Suprema de Justicia

Artículo 74.- Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el tribunal de superior jerarquía de la República.

Artículo 75.- Integración. La Corte Suprema de Justicia, se integra con trece magistrados, en la forma siguiente.

- a) Un Presidente, que lo es también del Organismo Judicial.
- b) Doce magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la sustitución temporal del Presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de

Justicia serán electos en la forma y para el período establecido en la Constitución Política de la República.

Artículo 76.- Organización. La Corte Suprema de Justicia se organizará en las Cámaras que la misma determine. Cada Cámara contará con un Presidente y el número de vocales que se considere conveniente y conocerá de los asuntos que la propia Corte disponga.

Los asuntos sometidos al conocimiento de una Cámara serán sustanciados por el Presidente de ella y resueltos por mayoría de votos de sus integrantes. En caso que empate, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se integrará a la cámara correspondiente.

Artículo 77.- Suplencias. En caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los Presidentes de las Salas de Apelaciones o Tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico; en su defecto, los vocales de dichos tribunales y por último, a los suplentes de éstos.

Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección.

Capítulo III, Corte de Apelaciones y tribunales colegiados

Artículo 86.- Salas. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual también fijará la sede, materias que se conocerán y competencia territorial de cada una de las salas.

Artículo 87.- Integración. Cada sala se compone de tres magistrados propietarios y de dos suplentes para los casos que sean necesarios, y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia.

También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias.

Las disposiciones de esta sección comprenden, en lo aplicable, a los tribunales colegiados en general.

Capítulo IV, Juzgados de Primera Instancia

Artículo 94.- Competencia. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede y distrito que corresponde a cada juez de primera instancia y en donde hubiere más de uno, les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía y de territorio.

Capítulo V, Juzgados Menores

Artículo 101.- Juzgados de paz. Los juzgados menores se denominan juzgados de paz, a menos que por su especial naturaleza la ley o la Corte Suprema de Justicia les dé distinta denominación.

La Corte Suprema de Justicia establecerá los juzgados menores en el número y en los lugares que considere convenientes a la buena administración de la justicia.

Artículo 102.- Sede. En cada cabecera departamental debe haber por lo menos un juzgado de paz. En lo que respecta a los municipios, la Corte Suprema de Justicia cuando lo considere conveniente, puede, atendiendo a la distancia y al número de habitantes, extender la jurisdicción territorial de los juzgados de paz a más de un municipio.

La Corte Suprema de Justicia podrá fijar sedes y distritos con independencia de la circunscripción municipal.

b) Caracteres de los órganos jurisdiccionales

El órgano jurisdiccional es el foro oficial que tiene la autoridad para administrar justicia conforme a lo dispuesto por la ley y procedimientos en la legislación de un Estado. Por consiguiente el órgano jurisdiccional es responsable de ofrecer el derecho a una audiencia imparcial, tanto para la víctima como para el acusado.

b.1) Es autónoma: Como se ha determinado que la jurisdicción se ejerce en forma soberana, y, se establece como exclusiva tanto en el sentido de que los particulares no pueden ejecutarla, porque cada Estado la aplica con presidencia y exclusión de los otros.

Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución Política de la República. Deben mantener con otros órganos del Estado relaciones de coordinación. Deben contar asimismo con autonomía e independencia funcional y financiera.

El Estado la ejerce soberanamente.

b.2) Es independiente: Ya que está frente a sus órganos y a los particulares. No depende de otras entidades o autoridades para llevar a cabo sus objetivos, funciones o atribuciones que le son otorgadas por el Estado.

Este carácter tiene consigo como el principio de independencia judicial que exige que el legislador adopte las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la Constitución Política de la República, sin que sea posible la injerencia de extraños al momento de delimitar e interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso sometido a su conocimiento.

Es independiente frente a los órganos del Estado y frente a los particulares.

b.3) Es única o técnica: Porqué solo existe una Jurisdicción, y está fundada en la Constitución Política de la República y otras disposiciones ordinarias, como la función, derecho y deber de este.

b.4) Es exclusiva: En virtud que el Estado a través de la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, es el único que aplica las leyes con exclusividad de otros.

b.5) Elemento subjetivo: Para este efecto, lo comprende además del titular del órgano jurisdiccional (juez o magistrado) las partes y los terceros que intervienen en el proceso y constituyen el elemento formal, que tiene su asidero en el procedimiento que se ha de seguir, las normas contenidas en los distintos Códigos Procesales...

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley del Organismo Judicial, funciones del Organismo Judicial. Para cumplir sus objetivos, el Organismo Judicial no está sujeto a subordinación alguna, de ningún organismo o autoridad, sólo a la Constitución Política de la República y las leyes

Como ya quedo plenamente establecido, una de las características de la jurisdicción es que la jurisdicción es indelegable al tenor del artículo 113. de la Ley de Organismo Judicial, el cual señala. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad.

Sin embargo, el artículo 114. del mismo cuerpo legal preceptúa. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto; a los inferiores, por despacho; y a los superiores o a los otros Estados, por suplicatorio o carta rogativa.

Y el artículo 115. determina. Suplicatorios. Los suplicatorios para el extranjero los dirigirán, los tribunales por medio del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando otras leyes o tratados no dispongan diferente trámite.

Criterio legal para comisionar diligencias judiciales.

Despacho: por medio del cual, los jueces de superior jerarquía, despachan a los inferior categoría. Ejemplo: El Juez de Primera Instancia del ramo laboral del municipio y departamento de Guatemala, despacha al Juez de Paz Laboral, del municipio de Comitancillo, departamento de San Marcos.

Exhorto: conducto por el cual, comisionan los jueces de igual categoría pero de distinto territorio, de preferencia de la misma materia. Ejemplo: El Juez de Primera Instancia del ramo de familia del departamento de Guatemala, exhorta al Juez de Primera Instancia del ramo de familia del departamento de Quetzaltenango.

Suplicatorio o Carta Rogativa: conducto por el cual, suplican los jueces de inferior jerarquía a los de superior categoría o a los de otros Estados. Ejemplo: de jueces: El Juez de Primera Instancia

Penal suplica a la sala de la Corte de Apelaciones. Ejemplo: de Estados: la Corte Suprema de Justicia de Guatemala remite una carta rogativa a la Suprema Corte de la República de Argentina.

c) Clases de órganos jurisdiccionales

Los encargados de los órganos jurisdiccionales competentes son sus titulares, por un lado los jueces y por el otro los magistrados, esto de conformidad con nuestro sistema jurídico.

c.1) Órganos unipersonales: En este caso al frente del órgano jurisdiccional está un único juez, los juzgados de paz o menores y los de primera instancia.

c.2) Órganos colegiados: Están conformados por un grupo de magistrados, la Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 magistrados, y las Salas de Apelaciones está integrada por 3 magistrados.

d) Integración de los órganos jurisdiccionales

Como ya quedó plenamente establecido los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados Menores o denominados también Juzgados de Paz.

d.1) Corte Suprema de Justicia: Está integrada por 13 magistrados.

d.2) Salas de Apelaciones: Está integrada por 3 magistrados.

d.3) Juzgados de Primera Instancia: Está integrado por 1 juez.

d.4) Juzgados Menores o de Paz: Está integrado por 1 juez.

e) La única y doble instancia

e.1) La única instancia: Desde el punto de vista procesal judicial, es cuando la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional es inimpugnable o inapelable y por tanto adquiere firmeza y es ejecutable tras ser dictada por el juez.

e.2) La doble instancia: Se establece como una garantía indispensable en el Estado de Derecho, en virtud de la cual, todas las ramas del derecho existe la posibilidad de acudir ante un juez, normalmente el superior jerárquico del que ha resultado, para que revise la sentencia, es el objeto del recurso de apelación.

Artículo 211.- Instancia en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación, en el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad.

Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley.

Como integración de las disposiciones legales, leer la Ley de Organismo Judicial, Artículo 59.- Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias.

f) Principios de la organización jurisdiccional

La organización jurisdiccional, está fundamentada en sus principios, los cuales están normados en la Constitución Política de la República, para el efecto el artículo 205. Garantías del Organismo Judicial. Se instituye como garantías del Organismo Judicial, las siguientes:

- a) La independencia funcional;
- b) La independencia económica;
- c) La no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley; y
- d) La selección del personal.

f.1) Independencia funcional: Se considera que los Estados de Derecho, existe una división de poderes, tanto el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ya que para que los órganos jurisdiccionales realicen su trabajo de forma que funcionen adecuadamente, no está sujeto a los otros poderes del Estado, como de cualquier otra entidad, persona jurídica o individual, que labores y apliquen la justicia bajo presión o influencia de cualquier tipo, que pueda presionar a los administradores de justicia.

f.2) Independencia económica: El organismo judicial tiene su asidero legal en el artículo 213 de la Constitución Política de la República... Si llevamos a la práctica esta disposición, será que tiene independencia económica? Ya que dependencia del Gobierno su presupuesto para que labore.

f.3) La no remoción de los magistrados o jueces: Está es una garantía constitucional, ya que los magistrados y jueces tienen independencia en administrar justicia, tiene que existir una causa justificada para cancelar su relación laboral, lo cual podría ir en contra de la administración de justicia, en virtud que los juzgadores han sido debidamente capacitados y han adquirido experiencia en su ejercicio.

f.4) Selección del personal: Tiene íntima relación con el artículo 209 de la Constitución Política de la República y el Decreto No. 32-2016 del Congreso de la República (Ley de la Carrera Judicial).

g) Impedimentos, excusas y recusaciones

Título IV, Disposiciones Comunes a todos los procesos, Capítulo II, Impedimentos, Excusas y Recusaciones

Impedimento: Obstáculo, estorbo para una cosa.

Un impedimento (del latín "impedimentum"), es una cosa, hecho o circunstancia que obstaculiza la consecución de un fin. Quien sufre el impedimento no puede lograr su objetivo.

Existen dentro del derecho, también impedimentos procesales, que impiden actuar ante la justicia, por ejemplo a los menores sin representación legal.

Otro que podrá mencionarse como impedimento procesal, son las circunstancias de hecho o de derecho previstas por la Ley que hacen del titular de un órgano jurisdiccional (juzgador, juez o titular del tribunal), por posibles vínculos entre el juzgador con las partes (enemistad, amistad, familiar).

Excusa: Acción y efecto de excusar o excusarse. Motivo o pretexto que se invoca para disculparse o eludir una obligación.

La excusa tiene lugar, en cambio, cuando concurriendo las mencionadas circunstancias, el juez se inhibe espontáneamente de conocer en el juicio.

La excusa es la abstención de los jueces de conocer un proceso cuando en ellos concurren algunas de las circunstancias legales que hacen dudosa su imparcialidad. Esas circunstancias son: Que el juez sea pariente, compadre, amigo o enemigo, deudor o acreedor de alguna de las partes.

Recusación: Facultad que la ley concede a las partes en un juicio civil, penal o laboral para reclamar que un juez, o uno o varios miembros de un tribunal colegiado, se aparten del conocimiento de un determinado asunto, por considerar que tienen interés en el mismo o que lo han prejuzgado. En ciertos casos, la recusación puede hacerse sin expresar la causa; pero lo corriente es que se haga alegando que el recusado se encuentra comprendido en alguna de las causas que taxativamente enumeran los códigos procesales. Si el motivo de recusación no se acepta por el recusado, quien haya promovido estará obligado a probarlo.

Recusación es el remedio legal de que los litigantes pueden valerse para excluir al juez del conocimiento de la causa, en el supuesto de que las relaciones o actitudes de aquél con alguna de las partes, o con la materia del proceso, sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones.

Artículo 122.- Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado.

- a) Ser parte en el asunto.
- b) Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto.
- c) Tener el juez o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto en el asunto.
- d) Tener el juez parentesco con alguna de las partes.
- e) Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias penden ante aquél.

- f) Haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes.
- g) Ser el juez socio o participe con alguna de las partes.
- h) Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto.

Artículo 123.- Excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes:

- a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador.
- b) Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas.
- c) Cuando el juez viva en la misma casa con algunas de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones.
- d) Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio.
- e) Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos.
- f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes.
- g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o éste de aquéllas.
- h) Cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes, o hermanos y alguna de las partes, hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez, o a cualquiera de sus parientes mencionados.
- i) Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos, tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes.
- j) Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión, en el asunto que ventila.
- k) Cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para el interés del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos.
- l) Cuando el juez, su esposa, o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentar dañar una de las partes al juez o éste a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso.

En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será el antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubieren iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa.

Artículo 124.- Otras personas. Las causales expresadas en el artículo anterior comprenden también a los abogados y representantes legales de las partes.

Artículo 125.- Recusación. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas.

La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma definitiva. Si se tratará de materia penal, la recusación deberá resolverse antes de iniciarse el debate. Pero, si la recusación se declarare procedente, serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la recusación. Si la recusación se declara improcedente se impondrá al recusante un multa de quinientos a mil quetzales. Por no corresponderles conocer del fondo del asunto, no podrán ser recusados los miembros del tribunal que reconozca de una recusación.

Artículo 126.- Trámite de la excusa. El juez que tenga causa de excusa, lo hará saber a las partes y éstas en el acto de la notificación o dentro de veinticuatro horas, manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se hubiere hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los autos al tribunal superior, para el solo efecto que se designe

el tribunal que deba seguir conociendo; de la misma manera se procederá en el caso de que las partes acepten expresamente la causal.

Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada y la otra no, se elevarán los autos al tribunal superior, para que dentro de cuarenta y ocho horas, resuelva acerca de su procedencia, y la declare con lugar, remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo.

En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá conociendo; pero no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa.

Artículo 127.- Trámite en tribunales colegiados. Si la excusa fuere de un miembro de un tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente en las actuaciones, y el presidente del tribunal o el que haga sus veces, mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda dentro de las cuarenta y ocho horas. De la misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las partes.

Artículo 128.- Derecho de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa, en cualquier estado del proceso antes de que se haya dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al tribunal superior para que dentro de cuarenta y ocho horas resuelva procedente. En caso de declararla con lugar, remitirá las actuaciones al que debe ser conociendo.

Artículo 129.- Trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en la resolución motivada, y el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior, el que la tramitará y resolverá como incidente.

Artículo 130.- Trámite de impedimentos. En caso de impedimento el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al tribunal superior, para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo.

Artículo 131.- Recusación de tribunales colegiados. Cuando se recuse a miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos si reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado como corresponde, le dará trámite de los incidentes. Contra lo resuelto así como en el caso previsto en el artículo 127 no cabe recurso alguno.

Artículo 132.- Suplentes. Por impedimento, excusa o recusación legalmente declarada de alguno de los magistrados de cualquier tribunal colegiado, se llamará a los respectivos suplentes, si aún, así no se integra el tribunal, se llamará a los suplentes de otros tribunales. Pero si por algún motivo no previsto no se pudiere integrar el tribunal, el asunto se remitirá a la presidencia del Organismo Judicial, para que en el plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo.

En alguno de estos casos planteados, se determina que el trámite será por la vía del incidente, para el efecto, el artículo 135 de este mismo cuerpo legal muestra: Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe.

h) Auxiliares de los órganos jurisdiccionales

Los auxiliares son el personal de la administración de justicia a quien corresponde realizar las funciones de colaboración en el desarrollo general de la tramitación procesal, las de registro, las tareas ejecutivas no resolutorias, los actos de comunicación que les atribuyera la ley. Sin embargo hay personas particulares que auxilian a la administración de justicia, en la sustanciación del proceso.

i) Secretarios, Oficiales, Comisarios, Notarios, Abogados, Trabajadores Sociales, Médicos Forenses, Peritos, Traductor, Interprete, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación.

Como se puede constar, estos auxiliares de los órganos jurisdiccionales, colaboran o coadyuvan con el titular del juzgado, con el afán que agilizar y resolver los casos controvertidos sometidos a consideración del juzgador. (verbigracia, capítulo III auxiliares del juez, arts. 31, 32, 33, 34, 37 del Código Procesal Civil y Mercantil).

j) La Carrera Judicial

El Decreto No. 32-2016 del Congreso de la República, el objeto es establecer los principios, garantías, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y funcionamiento de la Carrera Judicial.

La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, traslados, prestaciones, capacitación y formación profesional inicial y continua, evaluación del desempeño, régimen disciplinario y mecanismos de exclusión, así como otras situaciones del sistema de carrera judicial de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría, con el fin de garantizar su dignidad, estabilidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional.

La carrera judicial garantiza la estabilidad en el cargo, mientras no se incurra en causa legal para el cese del mismo.

Bibliografía:

Libro

- Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso

Diccionario

- Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales
- Enciclopedia Metódica, Larousse
- Enciclopedia interactiva de los Conocimientos

Leyes

- Constitución Política de la República
- Ley del Organismo Judicial, Decreto No.2-89 del Congreso de la República
- Código Procesal Civil y Mercantil
- Decreto No. 32-2016 del Congreso de la República, Ley de la Carrera Judicial

LAS PARTES PROCESALES

Este es uno de los temas a tratar controvertidos en la legislación (procesal) y en la doctrina, porque tienen diversos puntos de vista; ya que para algunos tratadistas consideran a las partes procesales como el sujeto activo (demandante) y sujeto pasivo (demandado); para otros, involucran en las partes al juez (titular del órgano jurisdiccional) como parte o sujeto que está en la contienda; y otros, todos los que están sometidos o involucrados en el proceso. Sin embargo, el propósito es aclararlo para tener una posición amplia y representación que intenta reproducir un razonamiento congruente desde el punto de vista legal.

Desde mi modesto punto de interpretar procesalmente las partes procesales, son quienes están en pleito, conflicto, discusión, litigio o controversia, aunque exista pluralidad de personas, pero, sólo son dos partes, puede determinarse que una ataca o pretende atacar a la otra, es decir, demandante (sujeto activo) versus demandando (sujeto pasivo), es quien se pretende defender de la demanda planteada en su contra; en consecuencia someto a consideración varias definiciones, con el afán de tener mejores elementos de juicio. O se puede consignar, que las partes procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. A la persona que ejercita la acción se le llama actor (el que actúa), parte actora, sujeto activo, o bien demandante.

También es necesario hacer del conocimiento del estudiante, que el término partes procesales y sujetos procesales tienden a confusión o pareciera tener el mismo significado, en tal virtud, en este documento resalta la diferencia entre ambas figuras jurídicas; para el efecto, se despliegan definiciones doctrinales y ejemplos regulados en nuestro ordenamiento legal, para obtener un maduro criterio.

Según Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, lo sitúa así... Litigante; sea demandante o actor, sea demandado o reo; y también, en el proceso criminal, el querellante o el acusado.

Significación gramatical

La expresión “parte” es un vocablo de origen latino “pars, partis” y gramaticalmente es la porción de un todo.

Dentro del proceso, que es el todo, la parte será la porción del proceso. El proceso puede dividirse en diversas porciones desde diversos ángulos, pero, cuando en un proceso se emplea la palabra “parte” se alude a los elementos subjetivos que deben concurrir ante el órgano jurisdiccional competente para que se diga el derecho respecto a ellos, en la cuestión principal o el litigio planteado.

De los diversos sujetos que pueden intervenir en el proceso, como son el juez, el secretario, los testigos, expertos, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, los empleados públicos, los peritos, los auxiliares de la administración de justicia, los abogados, el actor, el demandado y los terceros, se le va atribuir el carácter de parte sólo al actor y al demandado, quienes han planteado ante el órgano jurisdiccional la controversia, que es la materia principal a decidirse dentro del proceso, el que tendrá que resolverse por el titular del tribunal, es decir, el juzgador encargado de aplicar la ley.

a) Definición

Las partes procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto. A la persona que ejercita la acción se la llama “actor” (“el que actúa”), “parte actora” o bien “demandante”. A la persona que se resiste a una acción se la llama “parte demandada”, o, simplemente “demandado”

Medina, así como De Pina Milán, distinguen a las partes que intervienen en asuntos jurídicos, materiales o sustanciales y en tal virtud adquieren derechos y soportan obligaciones.

Calamandrei sostiene que la calidad de parte se adquiere, con abstracción de toda referencia al derecho sustancial, por el hecho, de naturaleza exclusivamente procesal, de la proporción de una demanda ante el juez: la persona que propone la demanda y la persona contra quien se la propone adquieren, sin más, por ese solo hecho, la calidad de partes del proceso que con tal proposición se inicia aunque la demanda sea infundada, improponible o inadmisibile, para hacer que surja la relación procesal cuyos sujetos son precisamente las partes. Las partes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de la demanda judicial.

Rosenberg señala qué partes en el proceso civil son las personas que solicitan o contra las que se solicita, en nombre propio, la tutela estatal, en particular la sentencia y la ejecución forzosa.

D'Onofrio afirma que determinar el concepto de parte no es fácil y muestra la distinción entre parte en *sentido material*, que es aquel en cuyo interés o en contra del cual se provoca la intervención del poder jurisdiccional, y parte en *sentido formal*, o sea, aquel que está en juicio, bien como actor, bien como demandado.

Devis Echandía concibe como parte a quien demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda, sea en interés personal o de otro, la sentencia o el mandamiento ejecutivo, mediante el proceso, y quien interviene luego de modo permanente y no transitorio o incidental.

El concepto del ilustre tratadista clásico de Derecho Procesal Civil, Giuseppe Chiovenda, "Es parte aquel que pide en su propio nombre (o en cuyo nombre se pide) la actuación de voluntad de la ley, y aquel frente al cual es pedida."

El jurista Ugo Rocco expresa que parte "es aquel que estando legitimado para obrar o contradecir, gestiona en nombre propio la realización de una relación jurídica de la que afirma ser titular, o bien de una relación jurídica de la que afirma ser titular otro sujeto, que puede comparecer o no en juicio."

El proselitista argentino Ricardo Reimundin expone, "La doctrina más generalmente aceptada es la que enseña que en el proceso civil tienen calidad de parte quien como actor o demandado solicita un acto de tutela jurisdiccional, lo que significa que todo proceso supone la existencia de dos o más personas (físicas y morales), en posición contrapuesta: una quien impulsa la actividad jurisdiccional y otra frente a la cual es solicitada la actuación de la ley; pero cabe observar que la actuación de la ley puede darse aunque no exista en absoluto una pretensión (en sentido sustancial o material) o a pesar de no existir todavía o de ser incierta."

Para el jurista procesalista español Jaime Guasp, parte, "es quien pretende y frente a quien se pretende, o, más ampliamente, quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de una pretensión."

De gran interés son las expresiones orientadoras de José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina al señalar; "La distinción entre sujeto procesal y parte se considera actualmente obligada para los tratadistas de nuestra disciplina.

"La denominación de sujeto procesal o de su sujeto del proceso, corresponde aquellas personas entre las cuales se constituye la relación procesal.

"El concepto de sujeto procesal es, por lo tanto, más amplio que el de parte.

"Las partes son, desde luego, sujetos procesales; pero no todos los sujetos procesales son parte.

"El juez y el Ministerio Público son sujetos procesales, pero no partes."

Estamos de acuerdo en que el sujeto procesal es el género y la parte es la especie. Por tanto, será necesario establecer la diferencia entre el sujeto procesal y la parte.

Nos ilustra el maestro José Becerra Bautista y sobre la parte indica, que es la "persona que exige del órgano jurisdiccional la aplicación de una norma sustantiva a un caso concreto, en interés propio o ajeno."

Para el actor del libro de Teoría del Proceso, Carlos Arellano García determina, es parte en el proceso la persona física o moral que, en relación con el desempeño de la función jurisdiccional, recibirá la dicción del derecho, respecto a la cuestión principal debatida.

En conclusión se determina, que las partes procesales son aquellas personas (demandante, sujeto activo o actor y demandado, sujeto pasivo) que están en litigio y lo someten a un juez (tercero) para que resuelva la controversia, a través de emitir la sentencia que en derecho corresponde; y los sujetos procesales son todas las personas que están involucradas o participan en el proceso, con la aclaración que las partes procesales también son sujetos procesales.

En Derecho Procesal, las partes son el demandante y el demandado, aunque en algunos procedimientos judiciales pueden recibir un nombre diverso. Las partes indirectas son los terceros, que intervienen defendiendo intereses armónicos, disímiles o independientes de las partes principales.

Con las mismas directrices, en derecho procesal, es la persona o conjunto de personas que actúan en el proceso judicial defendiendo su derecho o interés frente a un conflicto actual sometido a la decisión de un tribunal de justicia.

Ahora bien, las partes procesales, son personas individuales o colectivas capaces legalmente, que concurren a la substanciación de un proceso contencioso; una de las partes, llamada actor, pretende, en nombre propio la actuación de la norma legal y, la otra parte llamada demandado, es al cual se le exige el cumplimiento de una obligación, ejecute un acto o aclare una situación incierta.

En resumen parte son, solo: **el demandante y el demandado**

Por lo que se infiere, que este concepto es una consecuencia del Principio de Contradicción o Estructura Bilateral del proceso.

b) Clases

Dicho en otro giro, quien tiene el carácter de actor, por haber sido quién ha iniciado el proceso por el ejercicio del derecho de acción y quién tiene el carácter de demandado por reclamarse de él diversas prestaciones, las partes suelen clasificarse en actora y demandada. Cuando se contrademanda por la parte demandada: El demandado tiene el carácter de actor en la reconvenición y el actor el carácter de demandado en la reconvenición.

Desde la visión de la *naturaleza de la persona jurídica* que tiene el carácter de parte, las personas jurídicas pueden ser físicas o morales.

- a) **Personas Físicas:** Es persona física, el individuo poseedor de sustantividad (una existencia real) psicofísica (parte de la psicología que estudia las relaciones entre los fenómenos físicos y psicológicos) que ha surgido con su nacimiento y que se extinguirá con su muerte, independientemente de que, ciertos derechos los podrá transmitir después de su muerte y otros derechos se extinguirán con él por ser personalísimos.

El Código Civil (Decreto Ley No.106) indica en el artículo 1º. (Personalidad). La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte; sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad.

Las personas físicas deben estar dotadas de capacidad de ejercicio para poder comparecer por sí mismas en juicio, pues, en caso de que carezcan de esta clase de capacidad, deberán acudir a juicio debidamente representadas.

El artículo 8º. (Capacidad). La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad.

Son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años.

Los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos actos determinados por la ley. (ejemplo leer los artículos 81, 94, 218, 259, 303 y 1619 del Código Civil y 150 del Código de Trabajo).

- b) **Personas Morales:** También pueden tener el carácter de partes las personas morales, siendo la Nación, y los Municipios; las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; las sociedades civiles o mercantiles; los sindicatos, las asociaciones profesionales; y demás que la ley refiera. Las personas morales pueden ejercitar todos los derechos y obligaciones que sean necesarios para realizar el objeto de su institución a través de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos.

Verbigracia, Capítulo II, De las personas jurídicas. Artículo 15.- del Código Civil. Son personas jurídicas: 1º. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones del Derecho Público creadas o reconocidas por la ley; 2º. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley; 3º. Las asociaciones sin finalidades lucrativas, que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente, se consideran también como asociaciones; y 4º. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes.

Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3º. Podrán establecerse con la autoridad del Estado, en forma accionada, sin que, por ese solo hecho, sean consideradas como empresas mercantiles.

Debido a la autoridad de Carnelutti, los proselitistas distinguen dos clases de partes, las que solamente tienen ese carácter desde el punto de vista formal, y las que no lo tienen desde el punto de vista material o sustancial.

También es oportuno describir la acepción en el Derecho Procesal, toda persona física o jurídica que intervienen en un proceso en defensa de un interés o de un derecho que le afectan; ya lo haga como demandante, demandado, querellante, querellado, acusado, acusador;... Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

En conclusión son las personas naturales o jurídicas que se constituyen en el proceso para pretender en él la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes, cargas y responsabilidades.

Capacidad de goce y de ejercicio en el proceso

Tendremos que partir en qué consiste cada uno de las capacidades, tanto de goce como de ejercicio, para posteriormente entrar a conocer dentro de un proceso como se integran éstas, empero, iniciamos en términos genéricos doctrinarios, incluyendo las disposiciones legales que las rigen en nuestra legislación.

La capacidad jurídica se clasifica en dos: Capacidad de goce: es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad de obra o de ejercicio: es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir las obligaciones.

Ejemplo de la Capacidad de Goce. La capacidad de goce puede ser considerada como la capacidad de ser titular de derechos o ser sujeto a obligaciones, toda persona en el embrión humano la tiene antes de nacer, para poder heredar, recibir legados o alguna donación, tiene la capacidad de goce más no de ejercicio.

La Capacidad de Ejercicio. Es la capacidad o idoneidad que tiene el sujeto de derecho para ejercitar personalmente sus derechos y asumir deberes.

La aptitud para intervenir en el proceso como parte es la capacidad de goce que tiene la persona física o moral para deducir derechos propios en una situación controvertida, que requiere el desempeño de la función jurisdiccional. Si no deduce los derechos de todas maneras ha tenido la capacidad de goce. En efecto, un sujeto tiene la capacidad de goce de derechos aunque no la ejerce por sí mismo, ni por conducto de quien lo represente.

Quien posee la aptitud para ejercitar derechos en el proceso puede tener o carecer de la aptitud para ejercitarlos directamente. Los que tienen al lado de la capacidad de goce, la capacidad

de ejercicio, pueden ejercitar por si mismos los derechos en el proceso. Pero, los que tienen la capacidad de goce en el proceso, por si mismos, pueden tener la representación de personas capacitadas que pueden representarlos. Si quien tiene la capacidad de goce no tuviera la capacidad de ejercicio, aunque sea a través de quien lo representa, vería nulificada su capacidad de ejercicio.

Por ello, hemos dejado asentado que hay sujeto que, ante su incapacidad, tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos en juicio, a través de quien tienen una representación permitida por la ley.

Los distinguidos procesalistas mexicanos José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina se refieren al mismo fenómeno de las dos capacidades de goce y de ejercicio aunque con denominación distinta: capacidad para ser parte y capacidad procesal. Juzgan que tienen “capacidad para ser parte toda persona – físico o moral—que tenga capacidad jurídica. La capacidad para ser parte es, sencillamente, la capacidad jurídica llevada al proceso, la capacidad para ser sujeto de una relación procesal.”

“La capacidad procesal o para obrar en juicio, en nombre propio o en representación de otro, puede definirse como la facultad de intervenir activamente en el proceso.”

Quienes intervienen directamente en el proceso, lo pueden hacer en nombre propio y entonces son partes, capacidad de goce y de ejercicio. Cuando lo hacen en nombre de su representado, tienen una facultad de representación que permite a sus representados intervenir por conducto de ellos en el proceso, complementado su capacidad de goce. En esta última hipótesis, la parte no es el representante sino que lo es la persona representada.

El maestro Eduardo Pallares, hace referencia a la capacidad procesal y considera que “es el poder jurídico que otorgan las leyes a determinados entes de derecho para que ejerciten el derecho de acción procesal ante los tribunales.” Consideramos que la capacidad procesal no debe limitarse al derecho de acción pues, también abarcará la posibilidad del demandado de interponer sus excepciones. Juzga que sólo tienen capacidad procesal las que pueden “comparecer en nombre propio o de otra persona ante los tribunales en demanda de justicia, presentar escritos, rendir pruebas, interponer recursos, asistir a las diligencias y así sucesivamente.” Consideramos que estas personas tienen capacidad de ejercicio para actuar en nombre propio o de otras personas pero, en caso de representación de otros, éstos tienen capacidad de goce.

Por otra parte, es conveniente precisar que, quienes tienen capacidad de goce y de ejercicio en la materia procesal pueden hacerse representar en juicio en una representación voluntaria. Quienes tienen capacidad de goce procesal y no tienen capacidad de ejercicio procesal tienen el deber de hacerse representar en juicio. A esta representación la llamaríamos forzosa pues, es imprescindible para comparecer en juicio.

En concepto nuestro, la incapacidad de ejercicio no entraña la incapacidad procesal pues, el incapaz puede ser parte en un juicio. Si es incapaz no puede intervenir directamente en el juicio, sino requiere de la representación. Por tanto, carece de la capacidad de ejercicio y de su capacidad de goce se complementa con la representación para poder actuar a través del representado necesario.

La capacidad procesal o capacidad jurídica puede entenderse la aptitud para ser sujeto de derecho y obligaciones. Esta capacidad puede ser de goce o de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud del sujeto para poder disfrutar de los derechos que le confiere la ley. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer y hacer valer por sí mismo los derechos y obligaciones de los que se sea titular.

Estos conceptos están referidos al derecho sustantivo y al proyectarse al derecho procesal la capacidad de goce se traduce en la capacidad para ser parte, mientras que la capacidad de ejercicio se traduce en la llamada *capacidad procesal*.

c) Diferencias entre partes procesales y sujetos procesales

c.1) Son partes procesales quienes están en controversia directamente dentro del proceso y sujetos procesales son todos los que están involucrados en el proceso.

c.2) Son partes procesales el actor y el demandado y son sujetos procesales el actor, el demandado, testigos, peritos, expertos, fiscales, los auxiliares de la administración de justicia.

d) Capacidad para ser parte

La capacidad para ser parte es la que faculta a un sujeto para ser titular de derechos y cargas procesales.

Por otro lado es indispensable indicar que la capacidad para ser parte puede ser definida como la aptitud genérica para ser titular de derechos, deberes, responsabilidades y cargas inherentes al proceso.

Entonces, ¿Quién puede ser parte en un proceso? las personas físicas, como las personas jurídicas.

¿Qué es la capacidad procesal? La capacidad procesal, también denominada “capacidad de obrar procesal” o “capacidad para actuar en juicio”, puede ser definida como la aptitud de quien es parte para decidir por sí misma el ejercicio de los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de los que es titular, es decir, para realizar válidamente actos dentro del proceso.

Capacidad para ser parte en un litigio, significa facultad o competencia de una persona para ser reconocida en proceso judicial, por consiguiente, adquiere derechos, intereses y obligaciones por motivo de una controversia legal.

Es imperativo traer a colación como ejemplo, Capítulo IV, Las Partes, artículo 44.- del Código Procesal Civil y Mercantil, indica: (Capacidad procesal). Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos.

Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, no podrán actuar en juicio sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social.

Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos.

El Estado actuará por medio de la Procuraduría General de la Nación.

e) La representación para ser parte

La representación es la acción y efecto de representar a una persona física o moral (jurídica), es decir, comparecer en nombre propio o en representación de una persona jurídica a través de su representante legal debidamente constituido.

Desde este punto de vista, se alude este término al hecho de que la comparecencia en juicio se lleve a cabo mediante el representante adecuado, en otro orden de ideas, el que está legalmente habilitado para actuar en el proceso.

Empero también se sintetiza, que la representación procesal se puede comparecer al proceso directamente (en nombre propio) o a través de una representante (persona llamada a efectuar actos procesales en nombre de otra); por lo tanto, estos efectos procesales recaen en la esfera eminentemente jurídica del representado.

f) Clases de representación

Para tal resultado, se determinan dos clases de representación procesal: legal y voluntaria.

f.1) Legal: También denominada *necesaria* o *forzosa*. Es aquella que se encuentra determinada en el ordenamiento jurídico, como es el caso de la representación de los menores de edad, de una persona jurídica, del Estado, en juicio. Aquellas personas de habrán de comparecer a juicio, mediante representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor

exigido por la ley. Tienen su fundamento en la ley, se lleva a cabo mediante mandato con representación y judicial.

Es procedente tener que precisar lo escrito en el artículo 48 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el sentido que prevé un último extremo, el de que falte la persona que asume la representación o la asistencia y de que concurren razones de urgencia, por lo tanto puede nombrar un representante legal que asista a la persona jurídica, de modo temporal, o sea, hasta que concorra aquél a quien corresponda la representación o la asistencia.

Para algunos es conocida también como la representación necesaria o forzosa, es la que establece que la ley. Esta recae sobre las personas que por mandato del legislador, actúan en nombre y por cuenta de otras que no pueden valerse por sí misma.

f.2) Voluntaria: La que tiene su origen en la autonomía de las partes, para que sea representada una persona a través de otra, la cual se concibe de mutuo consentimiento. Por consiguiente proviene de la voluntad de las partes, tiene su origen y fundamento en la voluntad del representado, que confiere al representante facultad de actuación ante terceros, dentro de las atribuciones conferidas, en su nombre y con intención de que valga para el representado, en su interés y por su cuenta.

Sin embargo la Ley del Organismo Judicial en el artículo 188, estipula. Mandatos judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales, que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales, a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso...

g) Legitimación

Gramaticalmente la legitimación es la acción de legitimar. A su vez, legitimar es probar que algo está conforme a la ley, también es reunir los requisitos legales para que algo esté fundado en la ley, como cuando se legitima a un hijo.

Legitimar. Justificar según la ley o derecho. Facultar para ejercer determinadas funciones o cargos.

Antes de proponer un concepto de la legitimación en materia procesal, haremos una breve referencia doctrinal acerca del significado y concepto que se atribuye a tal legitimación procesal.

Consiste en un derecho a la jurisdicción y en la facultad de accionar ante los tribunales un determinado derecho, por lo que es la facultad de promover e intervenir en un proceso concreto como parte activa o pasiva.

En primer término, el procesalista Uruguayo Eduardo J. Couture nos da un claro ejemplo del funcionamiento de la legitimación procesal: "En los problemas derivados de la legitimación procesal, tales como aquellos en que se rechaza la demanda por no ser el actor el titular del derecho invocado, el concepto de cosa juzgada formal permite distinguir nítidamente el alcance del fallo. Este decide, en todo caso, mediante cosa juzgada formal el problema tal como ha sido propuesto en el juicio decidido. Pero no existe cosa juzgada sustancial en cuanto a que el verdadero titular pueda promover la misma cuestión en un nuevo proceso."

Del enunciado que antecede determinados que en la legitimación que así plantea el ilustre procesalista, el actor no estuvo legitimado al no ser el titular del derecho invocado. Supongamos nosotros que, la desocupación por falta de pago de rentas la reclama el presunto heredero de un inmueble pero que, no acredita su carácter de heredero. No está legitimado para tener el carácter de actor en juicio de desahucio. Si esto queda perfectamente claro desde la demanda se instaura, la demanda se le rechazará por no estar legitimado. Pero, si tiene la apariencia de heredero y la demanda se admite, el demandado puede hacer valer como excepción la falta de legitimación para demandar y la sentencia le concede la razón al demandado. Este supuesto meramente imaginativo, la sentencia absolverá al demandado por falta de legitimación. Causará estado en los supuestos legales adecuados pero, no producirá efectos de cosa juzgada si posteriormente, el auténtico heredero hace la reclamación de la desocupación por falta de pago de rentas.

Estipula el artículo 619 del Código Procesal Civil y Mercantil. Legitimación. Los directa y principalmente interesados en un proceso, o sus representantes legales, tienen derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia...

El artículo 334 del Código de Trabajo, establece: Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio, debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente; y mientras no se cumplan los requisitos legales no se le dará trámite.

Cabe resaltar, que la legitimación procesal o jurídica debe entenderse como una situación del sujeto de derecho, en relación con determinado supuesto normativo cuya realización le autoriza a adoptar determinada conducta. Por ello, toda legitimación no es, en esencia, sino una facultad o autorización normativa a determinado sujeto para que haga algo o deje de hacerlo.

La legitimación puede ser de fondo, es decir, casual, la cual es la que debe tener toda parte material y ello está íntimamente vinculado con la capacidad de goce y con la capacidad para ser parte, así como con la llamada legitimación *ad causam*. En este sentido están legitimados un menor de edad o un enajenado mental –ambos incapaces- en cuanto a que puede ser titulares de un derecho de fondo o sustantivo. Pero como los incapaces no tienen capacidad de ejercicio, ni cuentan con la legitimación *ad processum*, que procesalmente se traduce en un facultamiento o autorización de actuación que sólo puede corresponderles a los representantes legales de los señalados incapaces.

Independientemente de lo anterior, la legitimación también puede ser activa o pasiva. La primera es la facultad que posee un sujeto para iniciar un proceso; por el contrario, la legitimación pasiva se refiere a la situación de aquel sujeto de derecho en contra del cual se quiere enderezar el proceso.

En síntesis la legitimación es un concepto que define la posibilidad de acceder a los tribunales y las condiciones y circunstancias que permiten hacerlo, en función de la relación que se tiene con el objeto del procedimiento.

h) Clases de legitimación

Cabe inducir que desde el punto de vista subjetivo, las clases de legitimación son: activa y pasiva.

h.1) Activa: la que se refiere al actor o demandante. Quien ha de procurar ostentar la titularidad o la relación con el derecho que le autoriza a reclamarlo es el actor, pues si no tuviera esa cualidad, se desestimaría su pretensión.

h.2) Pasiva: la que se predica del demandado. El demandado tiene que tener algún tipo de relación jurídica con el demandante, lo que se va a discutir en el proceso,

i) La pluralidad de partes en el proceso

También se le conoce como litisconsorcio, para los supuestos en los que existen varias personas que intervienen en un procedimiento como demandantes o como demandados.

Así podrá comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir. Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo puede hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsorcios, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.

Desde otra perspectiva, el principio de dualidad de partes hace referencia a las posiciones en el proceso: se diferencia entre una parte actora y una demandada.

j) Litisconsorcio

Litis. Pleito, causa, juicio. Esta voz latina se conserva como tecnicismo jurídico incorporado a nuestra lengua. **Consortio.** Situación y relación procesal surgida de la pluralidad de personas que,

por efecto de una acción entablada judicialmente, son actoras o demandadas en la misma causa, con la consecuencia de la solidaridad de intereses y la colaboración en la defensa.

Litigar. Ser demandante o demandado en una causa. Controvertir judicialmente.

Litigante. Quien es parte en un juicio y disputa en él sobre alguna cuestión; ya sea como actor o demandante, en lo civil, y como querellante o acusador, en lo penal; ya como demandado o reo.

Consortio. Forma de asociación en que dos o más empresas se reúnen para actuar unidas, bajo una misma dirección y reglas comunes, aunque conservando su personalidad e independencia jurídica. Cuando se realiza con personas, es la unión de dos o más.

El significado de la palabra litisconsorcio proviene de las siguientes vocablos, “litis” que significa conflicto, litigio, controversia, “con” significa junto y “sors” es suerte, lo que viene a significar litigar conjuntamente y que implica a compartir la misma posición, en la mayoría de los casos la misma actividad procesal.

Desde el punto de vista gramatical la expresión “litisconsorcio” es una expresión compuesta de dos vocablos: “litis” que significa litigio, pleito, juicio; y “consorcio” que alude a una asociación o unión. En la institución del litisconsorcio hay una asociación de partes que se hallan en la posición de actores o demandados.

Litisconsorcio: En un proceso existe más de una persona, demandante o demandada, ya sea en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda, o se puede decir, que es aquella situación jurídica en virtud de la cual hayan varias personas que actúan conjuntamente como sujetos activos o sujetos pasivos (actores o demandados).

k) Clases de litisconsorcio

En concepto del ilustre procesalista hispano JAIME GUASP “Litisconsorcio es aquel tipo de pluralidad de partes que se producen cuando los diversos litigantes aparecen no sólo situados en un mismo plano, sino, además, unidos en una actuación procesal: según que la unión plural afecte a los demandantes a los demandados o a ambos, el litisconsorcio se llama *activo, pasivo o mixto*”.

Recogiendo la clasificación anterior, se interpreta, que llamase litisconsorcio la presencia en el mismo procedimiento de varias personas en la posición de actores (litisconsorcio activo) o de demandados (litisconsorcio pasivo) o de actores de un lado y demandados de otro (litisconsorcio mixto).

Litisconsorcio activo: varios demandantes en contra de un demandado

Litisconsorcio pasivo: un demandante en contra de varios demandados

Litisconsorcio mixto: varios demandantes y demandados

Esta es otra clasificación que tiene según carácter voluntario u obligatorio

Litisconsorcio voluntario o facultativo: voluntariamente varios actores o varios demandados deciden litigar conjuntamente en un proceso.

Litisconsorcio necesario: opción legal entre demandar a un solo litigante o a todos, pero si se demanda a todos ha de serlo en régimen de litisconsorcio necesario.

Clasifica el litisconsorcio en *simple, facultativo o voluntario* cuando la unión de los distintos litigantes se debe plenamente a su libre y espontánea voluntad. En cambio, el litisconsorcio *necesario* se caracteriza porque la ley exige que las partes actúen en la unión que conforma el litisconsorcio.

Desde el punto de vista de la composición etimológica de la palabra “litisconsorcio”, el maestro José Becerra Bautista manifiesta que el vocablo compuesto está integrado de las voces “lis” que significa litigio y “consortium” que significa participación y comunión de una misma suerte con uno o varios. Estima, por tanto, que significa “litigio en que participan de una misma suerte varias personas”. Este mismo autor manifiesta que hay procesos en que intervienen partes complejas, o sea, “varias

personas físicas o morales figurando como actoras contra un solo demandado o un actor contra varios demandados o, finalmente, varios actores contra varios demandados”.

A continuación se proporciona la noción transcrita, que procede del maestro precitado y clasifica los litisconsorcios desde varios ángulos: “*litisconsorcio activo*” cuando se trata de varios actores; “*litisconsorcio pasivo*” cuando se trata de un litigio en que intervienen varios demandados; “*litisconsorcio recíproco*”, cuando hay pluralidad de actores y demandados. Menciona el “*litisconsorcio originario*” cuando las partes son complejas desde que el juicio se inicia y cuando el litisconsorcio surge posteriormente, se le denomina “*litisconsorcio sucesivo*”.

Alude el maestro Becerra Bautista también a “*litisconsorcio voluntario*” y “*litisconsorcio necesario*”. El primero tiene lugar, en su opinión, cuando el actor hace que varias personas intervengan en el juicio como demandados porque así lo quiere, pues “podría ejercitar en procedimientos separados sus acciones y obtener sentencias favorables”. El litisconsorcio necesario se produce cuando la obligación de concurrir deriva de la naturaleza del litigio.

Por su parte el maestro Eduardo Pallares aporta como noción de litisconsorcio “... es una de las modalidades del proceso que consiste en la pluralidad de actores o demandados. Por lo tanto hay litisconsorcio, cuando varias personas ejercitan una acción contra un solo demandado, cuando una persona demanda a varias, y cuando dos más demandan a dos o más personas. También se produce el litisconsorcio en los caos de adhesión y de intervención”.

En otro orden de ideas, Litisconsorcio (compuesto de los vocablos latinos litis y consortium; le primero significa litigio y el segundo participación o comunión de una misma suerte con uno o varios). Hay litisconsorcio cuando dos o más personas son actores o demandantes en la misma causa.

Si la parte actora está compuesta por dos o más personas, se designa *litisconsorcio activa*; si esto sucede únicamente con la parte demandada, se llama *litisconsorcio pasivo*; y si en ambas partes procesales hay pluralidad de personas, se denomina *litisconsorcio mixto*.

Verbigracia: El artículo 53 del Código Procesal Civil y Mercantil, señala (Litisconsorcio necesario). Si la decisión no puede pronunciarse más que en la relación a varias partes, éstas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso.

Si éste es promovido por algunas o contra algunas de ellas solamente, el juez emplazará a las otras dentro de un término perentorio.

El artículo 54 del mismo cuerpo legal (Litisconsorcio facultativo). Varias partes pueden demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando entre las causas que se promueven exista conexión por razón de sujeto o del título de que dependen, o bien cuando la decisión dependa, total o parcialmente, de la resolución de cuestiones idénticas.

Bibliografía
Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres
Libro de Teoría del Proceso, Carlos Arellano García

Leyes
Ley del Organismo Judicial
Código Civil
Código Procesal Civil y Mercantil
Código de Trabajo

LA PRETENSIÓN PROCESAL

Antecedentes

Como antecedentes, es imperativo indicar que pretensión nace del latín prae y tendo, tentum, rara vez, tentum que significa: tender, manifestar, dejar en perspectiva. Es la afirmación de la existencia de un interés o derecho (sustantivo) y exigencia de su satisfacción (campo de lo procedimental), con la eventual subordinación —en el terreno de lo procesal— del interés o derecho ajeno.

En términos generales la pretensión es: solicitud, o derecho que alguien cree tener sobre una cosa.

Se sabe y conoce la necesidad de proyectar y apoyar algunas reflexiones teóricas hacia las normas jurídicas que se sustentan en el Derecho Guatemalteco vigente, para el efecto, se proponen algunos conceptos, que se complementan con ejemplos verbales de alguna materia (civil, laboral o penal, etc.) del derecho que emergen a lo largo del proceso. Para mayor claridad en la pretensión, existen dos sujetos que están en controversia, conflicto, litis o pleito: uno denominado sujeto activo, (demandante) que se empeña en obtener algo a través de su reclamación (pretensión), por lo tanto, desea hacer valer su derecho; y, otro, con el nombre de sujeto pasivo (demandado), a quien recae la pretensión, quien se defiende u opone, que intenta el sujeto activo ante un órgano jurisdiccional competente (tribunal).

El derecho procesal moderno, insiste y obliga de alguna manera y con frecuencia, que la pretensión procesal tiene un alcance significativo, para que no se confunda con la figura jurídica de la acción procesal, la cual, en su oportunidad se estudio y analizó con visperas a distanciarla con el concepto que nos ocupa.

Como ya quedo claramente establecido que la acción procesal es el dinamismo que las partes procesales le otorgan al órgano jurisdiccional competente, quien está obligado a resolver cualquier petición o solicitud que se le haga, en consecuencia, todo memorial que presenten las partes procesales o en su defecto los sujetos procesales al juzgador, es una acción procesal, quien tendrá que resolver de conformidad con las normas que rigen el juicio entablado; y la pretensión procesal es la reclamación o lo que pretende el sujeto activo en contra del sujeto pasivo y resolviendo el órgano jurisdiccional, en lo expuesto, entonces existen tres entes en la relación jurídicas, demandante, demandado y juzgador.

a) Definición

Para el escritor Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, la Pretensión quiere decir: Petición en general, derecho real o ilusorio que se aduce para obtener algo o ejercer un título jurídico, propósito, intención.

En la acepción que nos interesa, bajo la perspectiva procesalista, desde el punto de vista gramatical, el vocablo pretensión alude a lo que el sujeto quiere o solicita en relación, con un derecho o con una acción.

Pretensión, es la facultad que tiene toda persona de recurrir ante el órgano jurisdiccional a reclamar justicia, la que se materializa a través de la demanda y se soluciona en la forma normal que termina un proceso, sentencia, que no necesariamente tiene que ser favorable para el peticionario (demandante), ya que depende del contenido de la acción procesal, de la reclamación y especialmente de los medios de prueba que conlleva la pretensión.

Por tanto, la pretensión viene siendo la declaración de voluntad hecha ante el órgano jurisdiccional competente y frente al adversario, es aquel derecho que se estima, que se tiene y se quiere que se declare. En otro orden de ideas, es la afirmación de un derecho y la reclamación de la tutela para el mismo.

El jurista Guasp, coloca a la pretensión como el objeto del proceso y la estima como una declaración de voluntad, por la que se solicita la actuación de un juez frente a la persona determinada y distinta del autor de la reclamación.

El ex-profesor de nuestra casa de estudios, Mauro Chacón Corado: en relación, a la pretensión explica que ha generado menos problemas que el de la acción, puesto que, se ha ubicado con mayor propiedad, como presupuesto de la acción y como uso de los elementos de la demanda, a fin de no confundirla con ésta. Que además la pretensión contiene elementos: el subjetivo, consiste en la declaración de voluntad y el objetivo, que es el pedido de aplicación, de los órganos estatales, de aquellas normas que tutelan el derecho subjetivo, afirmado como incierto o contravenido.

Para Alvarado Velloso, la pretensión procesal la determina como, la declaración de voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual, el actor (pretendiente) aspira a que el juez emita, después de un proceso, una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento.

El maestro Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho, menciona la pretensión genérica y la identifica con el contenido de una solicitud. Es lo que se pide, lo que se pretende, lo que se solicita. A continuación, alude en particular a la pretensión procesal para distinguirla de la acción, para el efecto asevera: acción y pretensión son entidades jurídicas diferentes, pero no opuestas. La acción como poder o facultad de provocar e impulsar la actividad jurisdiccional, al ser ejercitada, abre la posibilidad legal de que el juez resuelva sobre una pretensión que, integrando el contenido de una demanda, constituye el objeto del proceso. Según este criterio, que nos parece demanda razonable por entero, en la acción se ejercita la facultad de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. En la pretensión se precisa qué es lo que se pide, solicita o pretende quien ha ejercitado la acción.

A su vez, Ennecerus determina la pretensión así: es el derecho a un acto o una omisión dirigido contra persona determinada, y después agrega: la acción no es sino otra palabra para expresar la pretensión accionable. Consideramos que, se suscita una confusión entre tres nociones que tienen significados diversos. En efecto, el derecho subjetivo es la facultad de exigir, que tiene un sujeto activo de la relación jurídica, frente al sujeto pasivo, independientemente que tenga derecho o no a ello. La acción ya es el ejercicio de un derecho procesal a solicitar la intervención de un órgano jurisdiccional, estatal o arbitral, para obligar al demandado a cumplir con la prestación a su cargo. Al ejercerse la acción deberá puntualizarse la prestación.

El examen de esta serie de información, se puede establecer, que la pretensión procesal no debe confundirse con la acción procesal. La acción, es el derecho que le asiste al demandante de acudir al órgano jurisdiccional (tribunal) a solicitar su intervención para someter al demandado al cumplimiento de cierta conducta de dar, hacer, no hacer o tolerar. En la pretensión solo se delimita lo que abarca la reclamación del sujeto activo que exige a otro, sujeto pasivo a una determinada prestación.

Para comprender mejor, con la presentación de la demanda (escrito inicial) se ejerce la acción y se inicie el proceso. La demanda es un acto procesal, es el primer acto de parte del demandante y el más importante. Por consiguiente se está promoviendo el proceso, por lo que la demanda tiene que satisfacer ciertos requisitos legales que están debidamente normados, entre estos lo que se pretende.

¿Qué significa la pretensión procesal? La pretensión es una figura eminentemente procesal, que consiste en realizar una manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional, para hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una obligación.

El Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 51. señala. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho, o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este Código.

Para interponer una demanda o contrademanda, es necesario tener interés en la misma.

b) Naturaleza jurídica

Es un acto de parte, que se expresa a través de una declaración de voluntad que, además tiene un contenido concreto; una petición de relevancia jurídica planteada ante un juez para ser cumplida o acatada por parte del órgano jurisdiccional.

Es una declaración de voluntad, en virtud de la cual, el sujeto activo requiere la intervención del órgano jurisdiccional, para que resuelva el caso concreto sometida a su consideración.

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la pretensión? La pretensión es un acto y no un poder, o sea algo que el titular del interés hace, y no algo que tiene. Se está en presencia de la pretensión cuando manifestamos o declaramos nuestra voluntad.

c) La acción y la pretensión

Con el propósito de evitar alguna equivocación al respecto de la acción y pretensión, en teoría se determina que a partir de la acción es cuando nace a la vida jurídica la pretensión procesal.

En consecuencia concluye Devis Echandía, que la acción debe ser ejercitada por el demandante para poder hacer valer su pretensión en el proceso.

Entonces la diferencia esencial entre la acción y pretensión consiste, en que el derecho de acción es el de obtener una actividad jurisdiccional, cualquiera que sea su contenido y el de la pretensión procesal, es el que se efectúen todos los actos necesarios e indispensables para el reconocimiento del derecho que le corresponde.

También debe de considerarse, que la acción es un derecho que le asiste a un sujeto de acudir al órgano jurisdiccional y la pretensión procesal es un acto, una declaración de voluntad, es decir, el acto de exigir la subordinación de un interés ajeno a otro propio.

d) Elementos de la pretensión

Estos elementos de la pretensión van a estar involucrados o presentes en el proceso o juicio que se ventile, claro está, dependiendo de la reclamación que surja. Sobre el particular destaca Jaime Guasp, en relación a los sujetos que figuran en la pretensión: el órgano jurisdiccional y los sujetos activo y pasivo.

1. **Subjetivos:** que forman la pretensión, por un lado, con el involucramiento del órgano jurisdiccional competente; por el otro, el requerimiento del sujeto activo (demandante); y por último el sujeto pasivo (demandado).
 - a) El órgano jurisdiccional, que es el ente a quien se le formula y que debe ser competente para resolver el litigio, controversia o pleito que se plantea. El órgano jurisdiccional ante quien se formula una pretensión ha de pertenecer al orden de la Jurisdicción de que se trate, por lo que deberá de gozar de potestad jurisdiccional efectiva, ser competente, tanto en jerarquía, materia, territorial, elementos que hay tener en mente al momento de iniciar la demanda, los que tienen relevancia jurídica.
 - b) El sujeto activo (demandante), el sujeto que formula la reclamación (pretensión), con capacidad para ser parte, con legitimación en causa y con la obligada postulación procesal (capacidad procesal para actuar legalmente).
 - c) El sujeto pasivo (demandado), el sujeto contra quien se formula la reclamación (pretensión), también con capacidad para ser parte y legitimación activa para poder actuar en el proceso.
2. **Objetivos:** en cuanto al objeto de la pretensión, este deberá ser posible (físico y moralmente), idóneo y con causa justificada.
 - a) Posible, tanto físico, como moral en un momento determinado, dependen de la pretensión o reclamación.

La reclamación tiene que ser algo comprendido o entendido y materialmente practicado o puesto en práctica, o inmoral, no podrá producir la eficacia normal de los actos de esta clase.

- b) Idóneo, para que sea eficaz, deberá deducirse en el proceso establecido, una pretensión deducida en un proceso no apto, es ineficaz, como por ejemplo promover un interdicto en juicio

oral, es decir, que habrá que promover el juicio o proceso apegado a la ley. O la pretensión de disolución de un vínculo matrimonial que se intente deducir en un juicio ejecutivo.

c) Con causa justificada, es decir, que existe un fundamento legal, un asidero jurídico o motivo que la justifica o por lo menos el interés personal, legítimo y directo de quien la plantea. Causa es el fundamento de la pretensión, la invocación que se hace del hecho concreto que a repercutir en una consecuencia jurídica.

El objeto de la pretensión: Es el efecto jurídico que se persigue con la pretensión, inmediato y mediato.

Inmediato: es la clase de procedimiento que se reclama de condena, de declaración y ejecución.

Mediato: el bien sobre el que recae el pronunciamiento sobre dinero o un bien cuya restitución se solicita.

d) Requisitos de la pretensión (admisibilidad y fundabilidad)

Siempre para Jaime Guasp, determina que los requisitos de la pretensión procesal se fundamentan en razón a la actividad que lleva a cabo en la misma, para ello tiene tres aspectos primordiales o esenciales en cuanto al lugar, tiempo y forma.

- 1) **Lugar**, este es del proceso, tomando en cuenta la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional que ha de conocer el proceso.
- 2) **Tiempo**, recae también sobre el proceso en el que la pretensión se hace valer, el que significa el del trámite en que el proceso este destinado al planteamiento del objeto básico del litigio; el proceso está vinculado o relacionado en el tiempo del trámite por la clase de pretensión invocada.
- 3) **Forma**, obviamente relacionada a la clase de proceso, de que se trate, lo que influye en el principio de la oralidad o escrituración, para que la pretensión planteada sea de palabra o por escrito dependiendo de la clase de proceso que se ventile.

f) Clases de pretensión

Para Carlos Ramírez Arcila, clasifica la **Pretensión en Material y Procesal** las que a continuación se describen:

1) **Pretensión Material**, a la que también denomina **Sustancial o Civil**, se da cuando el acreedor exige de su deudor el cumplimiento de la prestación, pero sin la intervención del órgano jurisdiccional.

2) **Pretensión Procesal**, cuando la pretensión, de parte del acreedor se ejerce ante el órgano de la jurisdicción, mediante la presentación de la demanda, la que debe llenar o satisfacer ciertos requisitos que están enmarcados en el ordenamiento jurídico.

Desde este punto de vista, cabe señalar, que en la pretensión material el acreedor y deudor llegan a un convenio de mutuo consentimiento (extrajudicial), sin acudir a la vía judicial; y por el contrario, la pretensión procesal el acreedor busca la participación judicial, para resolver su reclamación.

Otra clasificación más desde el punto de vista de la doctrina:

Pretensión declarativa. Tiene por finalidad el mero reconocimiento del derecho o situación jurídica.

Una situación jurídica está compuesta de los derechos y obligaciones de las personas bajo determinadas condiciones y en un cierto contexto.

¿Qué es la pretensión declarativa? La finalidad de la pretensión meramente declarativa no es otra que la necesidad de que la declaración jurisdiccional origine una situación de certeza ante una

posición jurídica controvertida, quedando satisfecho el factum que sirve de sustento al derecho del sujeto –derecho subjetivo- con esa declaración.

Pretensión constitutiva. Tiene como finalidad crear, modificar o extinguir una relación jurídica, la que se consigue con la sentencia.

La relación jurídica es el vínculo establecido y regulado de manera legal, que une a dos o más personas física o morales, respecto determinados bienes o intereses.

Pretensión de condena. Tiene por finalidad la condena de la parte demandada a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

De esta forma, el titular del juzgado es el encargado de emitir la sentencia que en derecho corresponde, siempre apegada a las constancias procesales que obran en el proceso.

Pretensión cautelar. Son las medidas cautelares dictadas mediante resoluciones judiciales, con el propósito de asegurar, conservar o anticipar la efectividad que pueda dictarse en el curso de un proceso judicial.

g) El fin de la pretensión

Desde este punto de vista, es necesario agregar el fin de la pretensión. Su significado es obtener una sentencia favorable que recoja el objeto de la pretensión.

h) Acumulación de pretensiones

Normalmente se dice que existe la acumulación procesal, cuando en un mismo proceso, hay varias pretensiones, varios sujetos en calidad de parte o ambas cosas simultáneamente. Algunos tienen el criterio que existen dos clases de acumulación: la objetiva y la subjetiva.

La acumulación objetiva, se refiere a la pluralidad de pretensiones.

La acumulación subjetiva, se refiere a la pluralidad de sujetos.

Ahora bien, existe la acumulación mixta, es aquella cuando concurren ambos tipos de acumulaciones en el mismo proceso.

Sin embargo, a mi criterio, solo existe una clase de acumulación, ya que la anterior tiene su basamento en una clasificación tradicional, ya que cuando se determina que son varios los demandantes o demandados nos referimos a litisconsorcios, significado que ya es de nuestro conocimiento, estudio y análisis.

Con la debida delicadeza, la acumulación de pretensiones, es cuando en una demanda se proponen dos o más reclamaciones y es sucesiva, cuando se proponen o se integran otras pretensiones después de iniciada la demanda, generalmente las pretensiones que integran al ampliar o modificar la demanda que se presenta.

El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, siempre que concurren determinados requisitos, es decir, que las pretensiones plantadas no se excluyan entre sí, o que no exista incongruencia al momento de presentarlas.

Bibliografía:

- Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso.
- Chacón Corado, Mauro, Los Conceptos de Acción, Pretensión y Excepción.
- Gordillo Galindo, Mario Estuardo, Derecho Procesal Civil Guatemalteco.

Diccionarios

- Enciclopédico Color
- Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.

Leyes:

- Código Procesal Civil y Mercantil

LA ACCIÓN PROCESAL

Antecedentes históricos

Hay que partir de los antecedentes históricos de la época romana, que dieron vida jurídica al término de Acción (del latín actio, movimiento, actividad, acusación). Si bien dicho vocablo posee varias acepciones jurídicas, la más importante y que le otorga un sentido propio es la que se refiere a su carácter procesal. Dicha acción procesal puede concebirse como el poder jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano jurídico, quién decide los litigios y los intereses jurídicos de quienes requirieron su intervención, bien sabemos, que el titular de órgano jurisdiccional competente decide intereses de otros (ajenos) y no los propios, como ya quedo debidamente discutido y analizado.

La Acción Procesal tiene orígenes remotos. En Roma se le estudia dentro de los tres diversos periodos del procedimiento civil romano:

1. La época de acciones de la ley (754 a.C., hasta la mitad del siglo II a.C.).
2. La época del procedimiento formulario (que data de la segunda mitad del siglo II a.C. y subsiste hasta el siglo III de la era cristiana).
3. El procedimiento extraordinario, del siglo III d.C. hasta Justiniano y su codificación (529-534 de nuestra era)... Diccionario de Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho en la UNAM.

Evolución del concepto de acción

Para Enrique Vescovi, autor del Manual del Derecho Procesal Penal determina una breve reseña de la evolución del concepto de acción, e indica, que el término viene del vocablo latino. "ACTIO" y este de AGERE", puesto que en el Derecho primitivo el actor debía de actuar, esto es, reproducir mímicamente ante el Tribunal, el hecho fundamental de su reclamación.

De esa noción de actividad, el vocablo evoluciona, al concepto del derecho a ejercer esta actividad. Todos los autores citan el famoso texto del jurista Celso, que sirvió por siglos, de definición a la acción. "NIHIL ALIUD EST ACTIO QUAM IUS PERSIQUENDI IN IUDICIO QUOD SIBI DEBETUR" (la acción no es sino el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe). Para el ello, este autor concluye al decir, la acción en la opinión más generalizada, es un poder jurídico de reclamar la prestación de la función jurisdiccional.

Significación gramatical

Para el estudioso del derecho, Carlos Arellano García en su libro intitulado Teoría General del Proceso, manifiesta: La expresión acción, es un sustantivo femenino que alude al ejercicio de una posibilidad dinámica de una cosa o de una persona. De esta manera, una sustancia química puede actuar sobre otra, y producir una reacción que traduce en transformación. El fuego es susceptible de actuar sobre una sustancia u objeto inflamable, lo que da lugar a su destrucción. Cuando la acción se atribuye a la conducta humana, se hace alusión a una actitud dinámica en la que el sujeto realiza un hecho o un acto, es decir, provoca un acontecimiento en el mundo de la realidad que le rodea, lo que puede dar lugar a una actitud en los demás, ya sea de pasividad, de tolerancia, de respuesta, de indiferencia, de obligación, de secundamiento, de auxilio, de oposición o de crítica.

En la acción procesal interesa la conducta dinámica de una persona física o moral, que originara la actuación del órgano con potestad, para el desempeño de la función jurisdiccional respecto de otro sujeto que habrá de adoptar, a su vez, una conducta de aceptación total o parcial, o bien, de rechazo también total o parcial, y también de pasividad.

La conducta humana que es un comportamiento, un proceder, una actitud, una postura, implica dos grandes posiciones: la acción y la omisión. En la acción, el sujeto realiza una conducta dinámica en la que se pone en movimiento para impactar el mundo que le rodea. En la omisión hay una actividad, una abstención de la conducta, una paralización de su hacer, es un no hacer, un no actuar.

Al hecho de acudir ante el órgano capacitado para atender, como intermediario, las reclamaciones contra personas físicas o morales se le ha denominado la acción procesal, de la que nos ocuparemos más adelante, dando unos conceptos doctrinales, que de una u otra manera tienen

elementos esenciales entre cada una y que vierten ciertos estudiosos en materia de derecho procesal.

Antes de entrar a conocer la acción desde el punto de vista del derecho y procesal, es menester tomar el concepto en sentido estricto, la cual conlleva una actividad voluntaria realizada por el sujeto, el que consta de dos elementos primordiales, por un lado el físico (es el movimiento) y por el otro psíquico (voluntad del sujeto); dicha actividad tiene un resultado y produce un vínculo causal entre la conducta y el resultado.

El termino de acción en un aspecto general, deriva de la ejecución de un acto voluntario, actividad o dinamismo. Sí se interviene en el derecho, podrá manifestar en pedir algo en juicio y modo legal de ejecutarlo, ya sea en civil. (Diccionario General, Lengua Española).

Ahora partiendo desde la perspectiva del derecho, la acción tiene como correlativa la obligación del órgano estatal al cual se dirige, de resolver afirmativa o negativamente. Es un derecho subjetivo porque constituye una facultad conferida al gobernado por el derecho objetivo para reclamar la prestación del servicio jurisdiccional.

Sin embargo, la acción, función jurisdiccional no puede desarrollarse sino a instancia de parte. La función jurisdiccional es, ciertamente, una obligación asumida por el Estado, cuando éste prohíbe el ejercicio del propio derecho a los interesados. Frente a esta obligación está el derecho de acción, como derecho a que el juez o sala (magistrados), a través de sus miembros, realice la función jurisdiccional.

Una inevitable pregunta, ante lo dicho, es ¿quién tiene ese derecho de acción? Ante esta pregunta, quiero decir que no tiene acción toda persona que actúe procesalmente. Para tener derecho de acción se han de dar determinados presupuestos y requisitos. Si no se dan se podrá actuar, se podrá, incluso iniciar un proceso, pero ese mismo proceso servirá para declarar la falta de acción o el defectuoso ejercicio de ese derecho.

Los presupuestos y requisitos del ejercicio del derecho son los generales (presupuestos procesales; requisitos procesales). (Diccionario Jurídico Espasa).

Por consiguiente, cada vez que se presente algún memorial dirigido al órgano jurisdiccional, cuya competencia sea civil, penal, laboral o de cualquier otra índole, se está accionando por las partes procesales o en su caso, por algunos sujetos procesales quienes pueden tener ese derecho, teniendo que resolver obligadamente el juzgador lo que en derecho corresponde.

a) Definición

La Acción Procesal es la iniciación del juicio, a través de la cual, una de las partes pide ante el órgano jurisdiccional competente una pretensión o reclamación para que sea dilucida por medio de una resolución final, denominada sentencia, forma normal de terminar el proceso. Ahora bien, la contraparte tiene todo el derecho de defensa, y accionar ante el titular del juzgado, oponiéndose a la reclamación del demandante.

En tal virtud, se hace necesario, definir el concepto de Acción, para el efecto, se extrae del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio. Acción. La Academia de la Lengua, tomando esta voz en su excepción jurídica, como el derecho que se tiene a pedir alguna cosa en juicio, y a modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe.

Para Capitant, es el remedio jurídico por el cual una persona o el Ministerio Público piden a un tribunal la aplicación de la ley a un caso determinado.

Couture: Define como: es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de la jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma como corresponde a su derecho.

Partiendo de los enunciados en los apartados anteriores, se percibe que la acción es el medio que otorga el derecho para poder llevar una pretensión jurídica a la justicia a través de una demanda. El accionante de un proceso judicial se denomina actor, y debe contar con un derecho subjetivo lesionado, que constituya el objeto de la pretensión.

¿Qué es la acción en materia procesal? Es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional, es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o escrito jurídico que sea presentado.

Para el maestro colombiano Devis Echandía, señala que la acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso.

Un concepto que se ha tornado tradicional sobre la acción es el del ilustre jurista italiano Guiseppe Chiovenda: ... el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley.

El procesalista Ugo Rocco define la acción como: el derecho de pretender la intervención del Estado y de la prestación del Estado y la declaración o realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) protegidos en abstracto por las normas de derecho objetivo.

Determinan los enjundiosos procesalistas José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina, que la prohibición del ejercicio de la autodefensa en el Estado Moderno determina, la exigencia de dotar a los particulares y al Ministerio Público, en su caso, de la facultad (en aquellos) y del Poder (en éste) que permita provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales para la tutela del derecho, esta facultad o potestad es la acción o derecho de acción.

Por su parte, el maestro José Becerra Bautista, distinguido procesalista mexicano manifiesta, que: la acción es un derecho subjetivo procesal, distinto del sustancial hecho valer, consistente en la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales su intervención para la aplicación vinculativa de una norma abstracta a un caso concreto.

En forma sucinta, el maestro Cipriano Gómez Lara, señala que entendemos por acción el derecho, la potestad, la facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional.

En síntesis, la Acción Procesal, es el poder en que está investida toda persona de derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional, presentando sus pretensiones procesales y formulando su petición que afirma que su derecho le ha sido vulnerado o violentado.

b) Naturaleza jurídica de la acción

El derecho de petición está debidamente consagrado en la Constitución Política de la República.

El derecho a la petición de justicia completa e imparcial que respete el debido proceso legal, o es un derecho público subjetivo, o se expone como una instancia que requiere un derecho material para su ejercicio y así obtener una tutela concreta.

La naturaleza jurídica de la acción tiene su fundamento en el poder, atribución, derecho o potestad que tiene toda persona individual o jurídica de reclamar al Estado la jurisdicción, requiriendo un derecho que le asiste, concreto o determinado, que es la pretensión para obtener como resultado del proceso, el cual termina mediante la solución de la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional por intermedio de la sentencia apegada a derecho.

También cabe indicar, que es el medio para judicializar una controversia, por ello, tiene su fundamento en las demandas que inician los procesos judiciales, ya sea a través de persona física o jurídica quiere que el juzgador resuelva el conflicto, tiene que iniciar el proceso judicial y para su efecto tiene que presentar la demanda.

Por otro lado, la facultad jurídica de una persona de derecho, ya sea una persona individual o jurídica, de promover la función jurisdiccional, como demandante o demandado en un proceso.

b.1) Teorías que explican la naturaleza jurídica de acción

b.1.1) Teoría tradicional o clásica: Para el efecto Savigny la determina así: la acción viene a ser un derecho material sustancial puesta en movimiento como consecuencia de su violación.

O la acción como un derecho nace con la violación de otro derecho, por consiguiente el derecho de acción es el conferido a la parte lesionada para la reparación de la violación de sus derechos.

b.1.2) Teoría moderna: El tratadista Hugo Alsina, concluye diciendo: la acción es el derecho público subjetivo mediante el cual requiere la intervención del órgano jurisdiccional para la protección de una pretensión judicial.

Para M. Alzamora Valdez, la acción es el derecho que tiene toda persona para demandar una protección judicial.

El jurisconsulto Eduardo J. Couture determina: la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión.

b.1.3) Teoría negativa de la acción: Sostienen los representantes de esta teoría que la palabra acción debe desaparecer y ser reemplazada por la palabra pretensión. (Guasp).

b.1.4) Teoría como derecho potestativo: La acción es un derecho potestativo o facultad de poner en actividad las condiciones para la actuación de la ley. Es el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley por el órgano jurisdiccional. (Chiovenda).

b.2) Elementos de la acción

Para mejor comprensión de la Acción, conviene examinar la integración de la misma, a base del conocimiento de sus componentes.

El actor Armando Porras López, cita como elementos de la Acción los que a nuestro criterio resaltan en el proceso, siendo los siguientes:

b.2.1) El Actor (quién inicia la acción por medio de una pretensión o reclamación ante el órgano jurisdiccional competente).

b.2.2) El Demandado (es contra quién recae la acción, requiriéndole una pretensión o reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, a quién le asiste en derecho de defensa, oponiéndose a esa pretensión).

b.2.3) El interés de la acción (este puede ser económico: financiero o monetario; o moral: disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuando al bien y el mal o conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad).

b.2.4) La causa de acción (hecho o acto jurídico que nace de la relación jurídica).

Hecho jurídico, comportamiento humano que el legislador considere atribuible de consecuencia jurídica, tales consecuencias o efectos pueden consistir en la creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho.

También podrá manifestarse como cualquier acto que tenga una consecuencia legal.

Acto jurídico, es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho, con un resultado favorable para quien promueve la acción.

Se estima que se entiende por interés de la acción, “el elemento de naturaleza económica patrimonial de la acción, aunque dicho interés puede ser también de naturaleza moral”. Juzga que es causa de la acción el hecho o el acto jurídico que origina la acción.

Cuando se consigna que es un elemento de naturaleza económica, es porque existe un incumplimiento a una obligación contraída (de dinero) por una persona (deudor), y como consecuencia el acreedor tiene que acudir al órgano jurisdiccional a hacer valer su derecho que legalmente le corresponde y así se le resuelva su situación legal.

Sin embargo es importante indicar, que cuando se alude al elemento de naturaleza moral, estamos frente a una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Desde otro ángulo cabe mencionar, que se puede decir, que es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para juzgar, deliberar, dirigir, o direccionar el comportamiento de una persona frente a una comunidad o sociedad determinada.

Entonces estamos frente a una información negativa, la cual se dice en público o se escribe de una persona, la que va en contra de su buen nombre, su fama y su honor, especialmente cuando es falsa.

Sobre los elementos de la acción expresa textualmente Guiseppe Chiovenda, “*se deduce que las acciones constan de los tres elementos, la especificación de los cuales es la parte más importante de la demanda judicial*”:

b.2.1) Los sujetos, es decir, el sujeto activo (actor), al cual corresponde el poder de obrar y el pasivo (demandado) frente al cual corresponde el poder de obrar personal.

b.2.2) La causa de la acción, es decir, es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde una acción, y que por regla general se divide a su vez en dos elementos: una relación jurídica y un estado de hecho contrario a derecho.

b.2.3) El objeto, es decir, el efecto al cual tiene el poder de obrar lo se pide (petitum). Aquello que inmediatamente se pide, es la actuación de la ley la cual en las acciones singulares se presenta individualizada en un determinado acto (condena de restitución del fondo, condena a pagar determinada cantidad de dinero: rescisión de la venta; declaración de la falsedad de un documento. El objeto, pues a cuya adquisición está coordinada la actuación de la ley (fondo a restituir, suma a pagar se llama objeto mediata de la acción.

En síntesis, del autor Chiovenda derivamos tres clases de elementos de la acción: Sujetos (activo y pasivo), Causa y Objeto de la Acción.

b.3) Presupuestos de la acción

Para que se pueda constituir válidamente un determinado proceso y el juez pueda dictar una sentencia conforme a derecho que resuelva definitivamente el conflicto, es necesario que el actor cumpla con los presupuestos procesales que son requisitos previos al proceso, sin cuyo cumplimiento no puede válidamente instaurarse el proceso ni puede el juez entrar en el examen jurídico material de la pretensión, es decir, no puede satisfacer materialmente la pretensión.

Por lo tanto estos requisitos formales condicionan, pues, la admisibilidad de la pretensión. Sin su concurrencia el juez no puede entrar a examinar la pretensión o relación jurídica debatida, quedando imprejuizada.

Los presupuestos procesales son, pues, requisitos que deben observar las partes en el momento de interposición de la demanda o contestación de la demanda y cuya ausencia, bien impedirá la admisión de la demanda, bien el examen del fondo de la pretensión, debiendo el juez precluir la admisión de la demanda, archivarla o sobreseimiento del proceso, o sea una sentencia absolutoria en la instancia, resoluciones todas ellas que, por carecer de los efectos materiales de la cosa juzgada, posibilitan el ejercicio de la acción e interposición de la misma pretensión en un ulterior proceso declarativo.

En este caso, podrían ser la falta de jurisdicción, competencia objetiva, por razón de la cuantía, de la materia, funcional o territorial, falta de capacidad para ser parte, los cuales analiza el titular del órgano jurisdiccional de oficio para admitir la demanda a trámite, si la ausencia de estos presupuestos procesales y la de todos los demás es denunciado por el demandado, bien, como cuestión previa, como excepción, en la contestación a la demanda o en la audiencia respectiva, provocarán una sentencia desfavorable.

Estos presupuestos procesales pueden sistematizarse en: órgano jurisdiccional competente (jurisdicción y competencia); de las partes (capacidad para ser parte y de actuación procesal, la postulación procesal, la capacidad de conducción procesales y el litisconsorcio); y del objeto procesal (generales, la capacidad de la acción, actuaciones en el procedimiento del proceso).

Los presupuestos de la acción están constituidos por todos aquellos antecedentes necesarios e indispensables para que un juicio tenga validez formal, o dicho de otra manera, tenga existencia jurídica. Es tan fundamental la necesidad de que se completen los presupuestos procesales que, sin ellos, una sentencia no puede quedar firme.

Son los requisitos necesarios para que una pretensión procesal hecha valer con la demanda sea objeto de pronunciamiento válido sobre el fondo por el juez.

Para que existan los presupuestos procesales es necesario que tenga cuatro requisitos esenciales para su validez, que se dé inicio al proceso y se culmine con una sentencia.

Estos requisitos son: Competencia, capacidad para ser parte, capacidad procesal y demanda en forma.

c) La acción penal

Acción Penal: La que se ejercita, para establecer la responsabilidad criminal y, en su caso, la civil, ocasionada por la comisión de un delito o falta. La determinación de quienes pueden ejercitar

esta acción constituye uno de los temas más debatido en Derecho Procesal Penal, y resueltos por las diversas legislaciones de muy diversa manera.

Cuando se habla de expropiación de la facultad sancionatoria, se refiere, por su puesto también a las sanciones penales (y quizá todavía más propiamente a ellas, es que cabe decirlo así.).

El Estado ejerce el IUS PUNIENDI para el caso, en el cual, la ley penal es violada. Dicho de otra manera el Código Penal establece, de forma muy especial para la garantía de la libertad, una lista de delitos y penas descritos en forma muy minuciosa (tipicidad). Es que, luego de una evolución del derecho penal surgió el principio que mantienen la mayoría de los Estados, de NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE LEGE.

Por otro lado surge también, como un principio de los Derechos Humanos, reconocido prácticamente por todos los países, el de NULLA POENA SINE IUDICIO, esto es, que ninguna pena es impuesta sino por el Poder Judicial y a través de un determinado proceso (juicio), que ofrece un mínimo de garantías.

De ese modo el Estado no ejecuta libremente su pretensión punitiva, sino a través de sus tribunales ya establecidos de antemano y mediante un determinado procedimiento (Código de Derecho Procesal Penal). Lo que pretende es sancionar a aquella persona que ha transgredido o cometido un delito, el cual está debidamente tipificado en el Código Penal.

c.1) Naturaleza jurídica de la acción penal

La naturaleza de la acción penal tiene como asidero a que todo hecho delictivo nacen 2 pretensiones:

c.1.1) Pretensión de carácter penal: que persigue la imposición de una pena al culpable; y,

c.1.2) Pretensión de carácter civil: que persigue la reparación o restitución del daño causado por el delito.

El objeto del derecho procesal penal, está encaminado estrictamente en esclarecer el hecho denunciado, previa aportación y actuación de pruebas; así mismo es obtener, mediante la intervención de un juez, la declaración de una certeza positiva o negativa de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través de la acción del Ministerio Público.

c.2) Caracteres de la acción Penal

c.2.1) Es única: porque sirve para perseguir toda clase de delitos.

c.2.2) Es pública: porque persigue que el Estado ejercita la acción punitiva contra el infractor de la ley penal.

c.2.3) Es indivisible: porque sirve y persigue el castigo de todos los que de una u otra forma hayan participado en la comisión del ilícito.

c.2.4) Es autónoma: porque la persecución o ejercicio de la acción penal no está sujeta al carácter dañoso y su restitución o reparación.

c.2.5) Es irrevocable: la acción penal no es retractable, desistible, transigible ni conciliable, porque una vez iniciado el proceso solo concluye con la sentencia final, con la condena o absolución. Excepto la aplicación del principio de oportunidad.

c.3) Titulares de la acción penal

Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

Como norma orientadora puede afirmarse que la acción penal está encomendada principal o exclusivamente al Ministerio Público. Quién actúa de oficio, o instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial o de índole privada. El fiscal conduce desde un inicio la investigación del delito.

c.4) Ejercicio de la acción penal

El ejercicio de la acción penal le corresponde y la efectúa el Ministerio Público, y es cuando se presenta ante el titular del órgano jurisdiccional (juez), y le solicita que se avoque el conocimiento de

un asunto en particular; y en la acción penal concurren dentro del proceso por tres etapas: 1. investigación o averiguación previa; 2. La persecución; y, 3. La acusación.

Bibliografía:

- Arellano García, Carlos. Teoría General Proceso, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima.
- Gordillo Galindo, Mario Estuardo, Derecho Procesal Civil Guatemalteco.
- Vescovi, Enrique Manuel de Derecho Procesal.

Diccionarios:

- Diccionario General, Lengua Española.
- Diccionario Jurídico Espasa.
- Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.
- Diccionario de Derecho Procesal, Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM.
- Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres.

Leyes:

- Código Procesal Civil y Mercantil.
- Código de Trabajo.
- Código Procesal Penal.